

אפריקה ישראל מגורים

חזקה אדריכל נוף

סביוני גבעת שמואל מגרשים 1006-1007

גבעת שמואל

מס' חזקה: CONT-10-2245

תבנית: מתכנן אדריכלות נוף

פרויקט: סביוני גבעת

שמואל מגרשים
1006-1007

ספק: עופר מרגלית
אדריכל נוף

© וקסלר, ברגמן ושות' עורכי-דין

סטטוס:

גרסה: 0.9

יבנה מרגלית
אדריכל נוף
רשיון מס' 41785

גבעת שמואל החדשה בע"מ
ח.פ. 514677533

חוזה אדריכל נוף

שנערך ונחתם ביום 23/01/2023

בין

גבעות שמואל החדשה בע"מ
יחונתן נתניהו ג', אור יהודה
514677533

(להלן: "המזמין")
מצד אחד;

לבין

עופר מרגלית אדריכל נוף
ת.ז. 057267312

(להלן: "המתכנן")
מצד שני;

והואיל: וברצון המזמין למסור למתכנן את ביצוע שירותי המתכנן כמפורט לחלן, כל זאת בתנאים המפורטים לחלן בחוזה זה והמתכנן הסכים לקבל על עצמו את העבודה הנ"ל;

לפיכך הותנה והוסכם בין הצדדים כדלקמן:

1. מבוא

1.1. למונחים הבאים יחא הפרוש הנקוב בצידם דהיינו:

"הפרויקט" - כמוגדר בנספח א' המצ"ב.

"התכנית" /

"המקרקעין" - כמוגדר בנספח א' המצ"ב.

"האתר" - שטח התכנית/המקרקעין לרבות כל חלק ממנו כפי שיקבע ע"י המזמין מעת לעת על פי שיקול דעתו הבלעדי.

"היועצים" - מתכננים, אדריכלים, מהנדסים, יועצים מקצועיים, ובעלי מקצוע הנדסי וטכנולוגי אחרים שיועסקו ע"י המזמין ואו הרשות המקומית בקשר לפרויקט, פרט למתכנן.

"התכניות" - התכניות, החישובים, התיאורים, הביאורים, המדידות, התרשימים הדיאגרמות, השרטוטים, המפרטים, כתבי הכמויות, ההמלצות, ההנחיות וכל יתר המסמכים שיערכו ע"י המתכנן תוך כדי ביצוע שירותי המתכנן, על פי דרישת המזמין, לשם ביצוע הפרויקט ואו כל חלק הימנו, לפי קביעת המזמין, לרבות ומבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, כל המסמכים

פרויקט: סביוני גבעות
שמואל מגרשים
1006-1007
פסק: עופר מרגלית
אדריכל נוף

תכנית: מתכנן אדריכלות נוף

סטטוס:

0.9

גרסה:

פר. מרגלית
אדריכל נוף
רשיון מס 44755

פר. שמואל נתניהו
רשיון מס 514677533

© וקסלר, ברגמן ושות' עורכי-דין

המצוינים ברשימת התכניות ומסמכים המצורפת לחוזה זה במסגרת נספח ח'. כל המסמכים שיערכו ע"י המתכנן כאמור יערכו בשפה העברית.

"שירותי

המתכנן"/

"השירותים"-

השירותים כמוגדר וכמפורט בחוזה זה ובנספח ב' המצ"ב.

"המנהל"-

מנהל הפרויקט שיקבע ע"י המזמין וכן מי שנתמנה ע"י המזמין לשמש כמנהל לצורך חוזה זה באופן כללי או למטרה מסוימת וכן כל מי שיקבע ע"י המנהל לצרכים כאמור.

מקום שמדובר בחוזה זה במזמין - גם המנהל במשמע.

"החוזה"/

"ההסכם"-

חוזה זה על נספחיו.

"הדין"-

כהגדרתו בחוק הפרשנות, התשמ"א-1981 לרבות כל תקנה ואו הוראה של רשות מוסמכת בתוקף סמכותה על פי הדין.

"הרשות

המקומית"-

כמוגדר בנספח א' המצ"ב.

"חוזה

הפיתוח"-

כמוגדר בנספח א' המצ"ב.

1.2. הכותרות בחוזה זה הינן לנוחיות בלבד ובכל מקרה לא ישמשו לפרשנותו.

1.3. הנספחים לחוזה זה מהווים חלק בלתי נפרד הימנו ואלה הם:

נספח א' -	נספח כללי ;
נספח ב' -	שירותי המתכנן ;
נספח ג' -	לוח זמנים ;
נספח ד' -	שכר המתכנן ;
נספח ה' -	תשלומי שכר המתכנן ;
נספח ו' -	הצהרה והתחייבות לשמירת סודיות ;
נספח ז' -	מפרט ביטוחי המתכנן ;
נספח ח' -	אישור על קיום ביטוחי המתכנן ;
נספח ט' -	רשימת התכניות והמסמכים שעל המתכנן להנפיק.
נספח י' -	אישור להשלמת הפרויקט/קטע מהפרויקט.
נספח י"א -	נספח היעדר תביעות.

2. שירותי המתכנן

2.1. המזמין מוסר בזה למתכנן והמתכנן מקבל על עצמו את ביצוע שירותי המתכנן.

2.2. המתכנן מאשר, כי הינו מכיר ויודע את כל הנדרש למטרת ביצוע שירותי המתכנן וכי הינו מורשה על פי כל דין למתן שירותי המתכנן, לרבות אך לא רק, על פי חוק המהנדסים והאדריכלים, התשי"ח - 1958, כי יש בידו רישיון בר תוקף לביצוע שירותי המתכנן על פי הדין וכי הוא בעל הכישורים, הרישיונות, הידע, הניסיון והאמצעים המאפשרים לו את ביצועם ברמה מקצועית גבוהה ובהתאם למותנה בחוזה.

2.3. המתכנן מאשר, כי ידוע לו ששירותי המתכנן על פי חוזה זה הינם לשלבים ואו קטעים בפרויקט כפי שיוזמנו בכתב ע"י המזמין מעת לעת על פי שיקול דעתו הבלעדי וכי הם יינתנו על ידו בשלבי עבודה כמפורט בנספח ב' המצ"ב. עוד מוסיף ומאשר המתכנן, כי ידוע לו

CONT-10-2245

מס' חוזה:

תבנית: מתכנן אדריכלות מף

פרויקט: סביוני גבעת

שמואל מגרשים

1006-1007

ספק: עופר מרגלית

אדריכל מף

סטטוס:

0.9

גרסה:

© קוסלר, ברגמן ושול עורכי-ד"ר

יפ"ר מרגלית
רשיון מס' 41755

גבעת שמואל החדשה בע"מ
ח.פ. 514677533

שהמזמין אינו מתחייב להזמין ממנו שירותים נוספים מעבר לנקוב בחוזה זה וכמפורט
בנספח ב' המצ"ב.

2.4. המתכנן מתחייב לבצע את שירותי המתכנן בהירות, בטאנות וברמה מקצועית גבוהה,
תוך ציות לדיון ולהנחית דעת המזמין, ותוך שמירת לוחות הזמנים והמסגרת התקציבית,
שיקבעו על ידי המזמין.

2.5. המתכנן יבסס את שירותי המתכנן על הנתונים, קווי היסוד, התקציב וההנחיות שיקבעו
ע"י המזמין ובתאום מלא עם הגורמים השונים, כפי שיקבעו מעת לעת ע"י המזמין ויהיה
חייב לנחוג לפיהם ולקיימם ללא סטייה, אלא אם כן קיבל הוראה מפורשת ואז אישור
בכתב מהמזמין.

2.6. המתכנן מתחייב לבצע את שירותי המתכנן בתיאום מלא, בשיתוף פעולה ותוך קיום קשר
מתמיד עם המזמין והמנהל, עם צוותו המקצועי וצוות הניהול, תיאום ופיקוח של המזמין,
עם היועצים, ועם כל יתר הגורמים שיפעלו באתר, ככל שיידרש לקידום, תכנון וביצוע
שירותי המתכנן, והכל כפי שיקבע ע"י המנהל. כן מתחייב המתכנן, להשתתף בתיאום
מראש בכל ישיבות התיאום אליהן יוזמן.

2.7. המתכנן ישמור על ניהול קשר, רישום וצורת המסמכים לפי דרישת המנהל.

2.8. כל עוד לא יקבע אחרת ע"י המזמין, יהיה המנהל כהגדרתו בנספח א' ועל המתכנן להיות
עמו בקשר מתמיד ולתאם עמו את כל פעולותיו, אלא אם נקבע מפורשות אחרת ע"י
המזמין.

2.9. המתכנן מאשר, כי ידועות לו הוראות כל התכניות הקיימות ואז הנמצאות בשלבי הכנה
על ידי הרשויות המוסמכות לכך לגבי האתר וכן הוראותיהם של הדין ואז הנחלים ואז
התקנים ואז התקנות החלים בקשר עם ביצוע שירותי המתכנן והוא מתחייב לפעול
בהתאם לקבוע בהם. כמו כן, מאשר המתכנן כי הוא בדק בעצמו את כל הנושאים
הרלוונטיים ואז הקשורים למתן שירותי המתכנן, הן אצל המזמין, הן אצל הרשות
המקומית והן אצל רשויות התכנון, לרבות את התנאים הפיזיים באתר, את טיב הקרקע,
את קיום קווי מים, חשמל, טלפון ואחרים, וכן את התנאים הטופוגרפיים, האקלימיים
והאקולוגיים השוררים בו, ומצא הכל מתאים למטרותיו, ויש בידיו את כל הנתונים
הנוגעים לאתר, כנדרש לשם ביצוע שירותי המתכנן.

2.10. המתכנן מתחייב, להפיק את כל התכניות נשוא חוזה זה, בכל שלבי הביצוע של שירותי
המתכנן, ולרבות כל שינוי בתכניתו, באמצעות מחשב בתוכנה או בקבצים במתכונת
הקבועה בנספח א' המצ"ב ועל פי הנחיות המזמין מעת לעת. המתכנן מתחייב להעביר
ליועצים ולקבל מהם קבצים אך ורק באותה מתכונת שנקבעה בנספח א', כאמור.

2.11. המתכנן לא יגיש ליועצים ואז לקבלנים ואז לכל גורם אחר הקשור בפרויקט כל שירות
הקשור במישרין או בעקיפין בו, בין בתמורה ובין שלא בתמורה, פרט לשירותים
המתחייבים מפורשות על פי חוזה זה.

2.12. המזמין רשאי להזמין אצל מתכננים אחרים שירותים כלשהם על פי שיקול דעתו הבלעדי
והמתכנן מצהיר, כי אין לו ולא תהינה לו כל תביעות ואז טענות ואז דרישות ואז תלונות
כלפי המזמין ואז כלפי המתכננים האחרים בגין מסירת העבודות, כאמור. משמסר
המזמין את ביצוע השירותים כאמור למתכנן אחר, מתחייב המתכנן לשותף עמו פעולה ככל
שיידרש.

2.13. המתכנן ערוך לביצוע העבודות, בין היתר, גם במערכת ניהול ותיאום פרויקטים באמצעות
האינטרנט, כדוגמת "view@", "רמדורנט" של רמדור או אחרת המאושרת ע"י המזמין
ויפעל במערכת זו ללא כל תמורה נוספת.

3. צוות עובדים ואמצעים

פרויקט:	סביב גבעת שמואל מגרשים 1006-1007	תבנית: מתכנן אדריכלות טף	מס' חוזה:	CONT-10-2245
פסק:	עופר מרגלית אדריכל טף	גרסה:	0.9	סטטוס:

© וקסלר, ברגמן ושות' שות' שות' שות'

פר מרגלית
אדריכל טף
רשיון מס' 41755

עופר מרגלית
אדריכל טף
ת.ש. 514677533

- 3.1. המתכנן מתחייב, כי במשך כל תקופת ביצוע שירותי המתכנן יקיים משרד מאויש, מאורגן ומצויד, באופן שיאפשר את ביצוע שירותי המתכנן בהתאם להוראות חוזה זה.
- 3.2. המתכנן מתחייב, שהרכבם המספרי והמקצועי של צוות עובדיו, כמפורט בנספח א' המצ"ב, יתאים לביצוע שירותי המתכנן ברמה ובמועדים, המפורטים בחוזה זה ויניח את דעתו של המנהל במשך כל תקופת מתן שירותי המתכנן.
- 3.3. מבלי לגרוע מהתחייבותו האמורה של המתכנן, רשאי המנהל - אם וכאשר יראה צורך בכך על פי שיקול דעתו המוחלט - להורות למתכנן מעת לעת, להגדיל את צוות עובדיו, על חשבוננו ואחריותו של המתכנן, במספר, לתקופה ובמקומות אותם יציין המנהל בהוראותיו.
- 3.4. מוסכם בזה, כי במשך כל תקופת החוזה יהיה האדריכל ו/או המהנדס ו/או המתכנן הנקוב בנספח א' המצ"ב, מנהלו הראשי של המתכנן למטרת ביצוע חוזה זה (להלן: "המנהל הראשי"). החלפת המנהל הראשי בממלא מקום מתאים ולתקופה מוגדרת, תיעשה לאחר אישורו של המזמין מראש ובכתב.
- המתכנן מאשר, כי ידוע לו, שבמשך כל תקופה של חוזה זה יעמוד המנהל הראשי בראשו, יהיה מעורב אישית בביצוע החוזה, יקדיש למטרה זו את כל הזמן הנדרש, ויעמוד לרשות המזמין כל אימת שיוזמן על ידו להשתתף בישיבות ודיונים למטרות הפרויקט ויפקח על הצוות המקצועי של המתכנן שיעסוק בביצוע שירותי התכנון. מבלי לגרוע מהתחייבויות המתכנן כמתחייב מחוזה זה, חרי בכל מקרה שהשירותים לא יינתנו ע"י המנהל הראשי כאמור מכל סיבה שהיא, יהיה המזמין זכאי לבטל את החוזה ויתולו הוראות סעיפים 12.3.2 ו- 12.3.3 להלן.
- 3.5.
- 3.5.1. המזמין רשאי לדרוש מהמתכנן לחלף כל עובד מעובדיו של המתכנן שלדעת המזמין אינו מתאים לתפקידו ו/או אינו מבצעו להנחת דעתו, אף אם אושר תחילה ע"י המזמין וכן לדרוש תגבור צוות המתכנן, ועל המתכנן למלא אחר דרישת המזמין לאלתר.
- 3.5.2. החלטות המזמין בדבר אישור ו/או החלפת עובד מעובדי המתכנן תינתנה לפי שיקול דעתו המוחלט של המזמין וללא צורך במתן נימוקים כאלה ואחרים. אין בהחלטות אלה, כדי לשחרר את המתכנן מאילו מהתחייבויותיו לפי חוזה זה ואין בהן כדי לחטל על המזמין כל אחריות ו/או חבות שהיא.
- 3.6. המתכנן מתחייב, לצייד על חשבוננו את צוות עובדיו בכל הציוד הדרוש לביצוע שירותי המתכנן. האחריות בגין אחזקת ושמירת הציוד כאמור, תהיה בידי המתכנן ועל חשבוננו, והמזמין לא יישא בכל אחריות ו/או חבות בגין אובדן ו/או נזק ו/או קלקול כלשהו לציוד ו/או לכל חלק ממנו מכל סיבה שהיא.

4. סמכויות המתכנן

- 4.1. במגעים עם רשויות מוסמכות, לרבות עם הרשות המקומית, בכל הנוגע לשירותי המתכנן וכל הכרוך בכך, יפעל המתכנן בתור בא-כוחו הטכני של המזמין והמזמין מסמיכו לכך, ובלבד:
- 4.1.1. שהמתכנן לא יגיש תכניות ו/או תיקונים לתכניות לאישור הרשויות המוסמכות, אלא אם כן אושרו קודם לכן, מראש ובכתב, ע"י המזמין.
- 4.1.2. שהמתכנן לא יקבל כל החלטה ולא יפעל ולא יחייב את המזמין בכל עניין, הכרוך בהתחייבות חוקית ו/או כספית ו/או אחרת, אלא באישורו של המזמין מראש ובכתב.

CONT-10-2245

מס' חוזה:

תבנית: מתכנן אדריכלות נוף

פרויקט: סביוני גבעות

שמואל מגרשים

1006-1007

נופר מרגלית

אדריכל נוף

790:

© וקסלר, ברגמן ושות' עורכי-דין

טסטוס

0.9

גרסה:

גבעות שמואל החדשה בע"מ
פ. 51467533

מרגלית
אדריכל נוף
41755

4.2. זולת אם יוסמך לכך ע"י המזמין מראש ובכתב, לא יהיה המתכנן רשאי ליתן חוראות ו/או הנחיות, בין במישרין ובין בעקיפין, לקבלן הראשי ו/או לקבלן העבודות ו/או לנהל עמם מו"מ ביחס למחירים ו/או לדרכי ביצוע הכרוכים בשינוי מחירים ו/או כמויות, אלא באמצעות המזמין או המנהל.

5. סמכויות המנהל

- 5.1. המנהל רשאי לבדוק, בכל עת, את שירותי המתכנן כולם או מקצתם, להשגיח על ביצוע שירותי המתכנן וכן לבדוק את טיב שירותי המתכנן הנעשים על ידי המתכנן ו/או על ידי מי מטעמו. כן רשאי המנהל, לבדוק אם המתכנן מבצע כהלכה את חוראות חוזה זה, את חוראות המזמין ואת חוראותיו.
- 5.2. המתכנן ימסור למנהל על פי דרישתו דין וחשבון על התקדמות ביצוע שירותי המתכנן וכן ימסור למנהל מיד בתום כל שלב משלבי ביצוע העבודה דו"ח המסכם את אותו שלב. הדוחות הנ"ל יכללו את הנושאים והפרטים כפי שייקבעו על ידי המזמין מעת לעת, וכל עוד לא נקבעו, יכללו הם את הנושאים המפורטים בנספח א' המצ"ב.
- 5.3. לצורך הפעלת סמכויותיו, רשאי המנהל ו/או מי מטעמו לבקר במשרד המתכנן ו/או בכל מקום אחר, בו מבוצעים שירותי המתכנן והמתכנן מתחייב למסור כל הסבר שיידרש על ידי המנהל ו/או על ידי מי מטעמו.
- 5.4. אין בהפעלת סמכויות המנהל על פי חוזה זה, כדי לגרוע ו/או לשחרר מאחריות המתכנן על פי חוזה זה ו/או על פי כל דין. בהקשר זה מובהר, כי אישור המנהל לתכניות, בין לתכנון מוקדם ובין לתכנון סופי, לא יפטור את המתכנן מחובת ביצוע שינויים ו/או התאמות ו/או תכנון מחדש של התכניות, ככל שהדבר יידרש.
- 5.5. אישר המנהל תכניות ו/או מסמכים אחרים הקשורים בשירותי המתכנן על פי חוזה זה או שדרש המנהל מהמתכנן להכניס בהתאם לחוזה זה, לא יהא בכך כדי לשחרר את המתכנן מאחריותו המקצועית המלאה ולא יהא בכך כדי להטיל על המנהל ו/או על המזמין אחריות כלשהי לטיב התכניות ו/או המסמכים האמורים.

6. לוח זמנים ושלבי ביצוע

- 6.1. המתכנן יבצע את שירותי המתכנן בשלבים ובמועדים כמפורט בנספח ג' המצ"ב (להלן: "לוח הזמנים"). כל שירות הכלול בשירותי המתכנן, אשר לא נקבע לו מועד בלוח הזמנים, יבוצע על ידי המתכנן במועד שיהיה דרוש על מנת להבטיח את ביצוע שירותי המתכנן בהתאם ללוח הזמנים ובאופן שיאפשר את גמר ביצוע הפרויקט על ידי הקבלן הראשי וגמר ביצוע עבודות הקבלנים האחרים בהתאם ללוח הזמנים המוסכם עימם.
- 6.2. לא יתחיל המתכנן בביצוע קטע מהפרויקט ו/או שלב משלבי העבודה כמפורט בנספח ב' או ג' המצ"ב, אלא אם כן הודיע למזמין תחילה, כי הגיע לדעתו מועד ביצוע שלב זה וקיבל מהמזמין אישור בכתב לביצועו.
- 6.3. יש לראות בחוזה זה כהתקשרות בין המזמין לבין המתכנן לגבי כל קטעי הפרויקט או לגבי כל קטע שלו בנפרד ולגבי כל שירותי המתכנן או לגבי כל שלב שלהם בנפרד, לפי בחירת המזמין. המזמין יחיה זכאי אפוא להפסיק את שירותי המתכנן באופן שימנע כל עילה מהיועצים במהלכו ועם השלמת כל שלב ואף במהלכו ויחולו חוראות סעיף 12 להלן.
- 6.4. ידוע למתכנן, כי התחייבויות היועצים ו/או הקבלנים ו/או יתר הגורמים, מותנות בכך שיוספקו להם כל התכניות ו/או ההנחיות ו/או החוראות ו/או הפרטים ו/או הביאורים שידרשו לביצוע עבודותיהם ושירותיהם במהירות ובקצב שימנעו כל עיכוב בביצועם וברציפותם. המתכנן מתחייב לבצע את שירותי המתכנן באופן שימנע כל עילה מהיועצים ו/או מהקבלנים מלטעון לעיכוב מוצדק בביצוע עבודותיהם ובאופן שיבטיח ביצועם בהתאם ללוחות הזמנים שיהיו רצופים לחוזים שיחתמו עמם.

מס' חוזה: CONT-10-2245

תבנית: מתכנן אדריכלות נוף

פרויקט: סביוני גבעת

שמואל מגרשים

1006-1007

עופר מרגלית

אדריכל נוף

010000

גרסה: 0.9

ספק:

© וקסלר, ברגמן ושות' שר-דן

מרגלית

אדריכל נוף

41755

שמואל וקסלר

21467753

- 6.5. עיכוב בביצוע שירותי המתכנן יוכר כמוצדק, אך ורק בחימלא כל התנאים המצטברים הבאים ולמשך הזמן שהמנהל יקבע, דהיינו:
- 6.5.1. הוא נובע מכוח עליון או גורם אחר (להלן יחדיו: "אירוע דוחה") שלדעת המנהל לא הייתה למתכנן שליטה עליו.
- 6.5.2. מיד משהתרחש אירוע דוחה הודיע המתכנן למנהל על קיומו ועל משך העיכוב תצפוי.
- 6.5.3. המתכנן לא קיבל תכניות, הנחיות, חוראות, פרטים וביאורים שנדרשו על ידו ונדרשים לביצוע התכנון מהמזמין או היועצים במועד שסוכם עימם.
- 6.5.4. המנהל אישר, כי האירוע הדוחה אכן מצדיק עיכוב בביצוע השירות ואת משך הדחייה.
- מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, מותנה בזה, כי איחור בביצוע עבודות ותכנון ע"י אחרים לא יהווה עילה לעיכוב בביצוע שירותי המתכנן, אלא באישור המנהל מראש ובכתב.
- 6.6. המתכנן מתחייב להודיע למנהל מידית, על כל עיכוב, אשר לפי הערכתו עלול לגרום לאיחור בקיום לוח הזמנים.
- 6.7. ב- 1 לכל חודש גורריאני וכן בכל מועד שיידרש על ידי המזמין, ימסור המתכנן למזמין דו"ח על התקדמות ביצוע שירותי המתכנן ועם תחילת ביצוע העבודות באתר גם דו"ח פיקוח על ביצוע.
- 6.8. המנהל רשאי לבקר במשרד המתכנן ולעיין בהתקדמות ובאופן ביצוע שירותי המתכנן, והמתכנן ימסור למנהל כל הסבר ו/או פרט ו/או דיווח, מיד לפי בקשתו. אין בסעיף זה כדי לגרוע מהתחייבויות המתכנן לפי חוזה זה ו/או לפי כל דין.

7. שכר המתכנן

- 7.1. תמורת שירותי המתכנן וכל יתר התחייבויותיו לפי חוזה זה, ישלם המזמין למתכנן שכר כמפורט בספח ד' המצ"ב (להלן: "שכר המתכנן").
- 7.2. בהוצאות הממשיות בשירותי העזר המפורטים להלן, יישא המזמין:
- 7.2.1. הדפסות בתוויין המיועדות להפצה לאחרים, למעט הדפסות שיפיק המתכנן במשרדו. להסרת טפקות, יובהר כי בגין הוצאות הדפסות בתוויין, אשר מיועדות למתכנן בחליך עבודתו, לא יהיה המתכנן זכאי לקבלת החזר.
- 7.2.2. העתקות שנמסרו ע"י המתכנן למזמין ו/או לרשויות המוסמכות ו/או ליועצים, למעט העתקות וצילומים שיפיק המתכנן במשרדו.
- 7.2.3. שכפול מסמכים.
- 7.2.4. מודלים, פרוספקטים ופרספקטיבות, המוזמנים לצורכי שיווק (למעט מודלים ופרספקטיבות לצורכי עבודה והחלטה).
- 7.2.5. מדידות וצילומי אוויר.
- 7.2.6. קידוחים ובדיקות קרקע.
- 7.2.7. שליחויות.

CONT-10-2245

מס' חוזה:

תבנית: מתכנן אדריכלות נוף

פרויקט: סביבני גבעות

שמואל מגרשים

1006-1007

עופר מרגלית

אדריכל נוף

000000

0.9

גרסה:

ספק:

© וקסלר, ברגמן ושות' עורכי דין

ועד גלית

41785 מס' תעודת זהות

גבעת שמואל החדשה בע"מ
פ.ח. 514677533

שירותי העזר המפורטים בסעיפים 7.2.1 עד 7.2.3 לעיל, יוזמו על ידי המתכנן באמצעות מערכת ניהול פרויקטים @VIEW / מערכת רמדורנט מודול ניהול מסמכים (DM) רק ממכונים המאושרים ע"י המזמין לבצע עבודות עבורו. הוצאות לפי סעיפים 7.2.4 עד 7.2.7 ועבור הדפסות והעתקות צבועות יוצאו רק אם אושרו תחילה בכתב, טרם הזמנתם ע"י המנהל.

7.3. על חשבון שכר המתכנן ישולמו למתכנן תשלומי ביניים בשיעורים ובמועדים המפורטים בנספח ה' המצ"ב, וכן כל תשלומי ביניים נוספים במידה והמזמין יחליט לשלם לפי שיקול דעתו הבלעדי.

כל תשלומי הביניים לפי פסקה זו, הינם מקדמות על חשבון שכר המתכנן ואין באישורם ו/או בתשלומם משום אישור כלשהו מצד המזמין לגבי ביצוע שלב משלבי שירותי המתכנן ו/או טיב השירות ו/או הסכום המגיע למתכנן. במקרה של הפסקת עבודתו של המתכנן כאמור בסעיף 6.3 לעיל, יחולו הוראות סעיף 12.1.2 להלן.

7.4. מוסכם במפורש, כי השכר האמור בנספח ד' המצ"ב, הינו סופי ומוחלט, והמתכנן לא יהיה זכאי לשום תוספת מסיבת הימשכות עבודות הפרויקט מעל למצופה, הקטנת היקף היחידות בפרויקט, קצב הבניה, מידת השינויים שידרשו ע"י המזמין, ו/או צורת ביצוע הבניה או מכל עילה אחרת איזו שהיא, אלא אם נאמר בחוזה זה במפורש אחרת. תנאי לתשלום שכר המתכנן במלואו, הינו המצאת הצהרה, לפיה בדק המתכנן את העבודות ומצא אותן תואמות לתכניתו ולתקנים המחייבים וכי הן בוצעו לשביעות רצונו בנוסח המצורף בנספח ט' לחוזה זה וכתב היעדר תביעות המצורף בנספח י' לחוזה זה למזמין, חתום ע"י המתכנן ומאומת כנדרש בו.

7.5. מבלי לפגוע בכלליות האמור בסעיף 7 לעיל, מוסכם בזה, כי המתכנן לא יהיה זכאי, בשום מקרה, לקבל תמורה ו/או שכר ו/או טובות הנאה כלשהן מכל צד שלישי אחר, לרבות מהיועצים ו/או מחקבלן, וכל סכום שיתקבל על ידו כאמור, בין במישרין ובין בעקיפין, יהיה רכוש המזמין. מובהר בזה, כי הפרת סעיף זה על ידי המתכנן תהווה הפרה יסודית של חוזה זה.

7.6. תנאים מקדמיים לביצוע תשלום כלשהו ע"י שכר המתכנן, הינם הצגת רישיון המתכנן כאמור בסעיף 2.2 לעיל והמצאת אישור בדבר ניהול ספרי המתכנן כדן, חתום ע"י רו"ח או רשויות המס, כנדרש. כמו כן, ככל שהמתכנן לא ימצא למזמין אישור תקף בדבר פטור מניכוי מס במקור, עובר לביצוע כל תשלום ע"י שכר המתכנן, ינוכה מס במקור כדן, מכל סכום ע"י שכר המתכנן שישולם ע"י המזמין. למען הסר ספק מובהר ומוסכם, כי המצאת אישור בדבר ניכוי המס במקור, תיחשב כביצוע תשלום של המזמין ע"י שכר המתכנן בגובה הסכום הנקוב באישור.

8. שניים בתכנון

8.1. המתכנן מתחייב, לפי דרישת המנהל, לערוך בכל קטע מקטעי הפרויקט ו/או בכל שלב משלבי התכנון או העבודה את כל השינויים בתכניתו שיידרשו מבלי שיהיה זכאי לכל תשלום נוסף בעד עבודות אלו, אלא כפי שנקבע בסעיף 8.2 להלן.

8.2. נדרשו השינויים לאחר שלב התכנון המפורט שהוזמן ע"י המזמין כמפורט בנספחים ב' או ג' המצ"ב, וביצוע השינויים מחייב את המתכנן בעבודה העולה במידה רבה ובאופן יסודי על שירותי המתכנן, אלמלא השנויים כאמור, יהיה זכאי לפיצוי בעד העבודה הנוספת שביצע עקב השנויים, כאמור. הפיצוי ישולם בגין העבודה הנוספת שהמתכנן ביצע לעומת העבודה שהיה עליו לבצע אלמלא השנויים, כפי שיקבע ע"י המנהל בהתאם לחלקו של התכנון החוזר כפי שיקבע ע"י המנהל מתוך סך שירותי המתכנן ושכר המתכנן. בכל מקרה, השנויים כאמור, לא יהיו עילה לשינוי בלוח הזמנים, אלא באישור המנהל מראש ובכתב.

8.3. על אף האמור בסעיף 8.2 לעיל, לא יגיע למתכנן דבר בגין שינויים הנובעים מ:

8.3.1. טעות ו/או ליקוי בתכנון ו/או באומדן של המתכנן ו/או של היועצים.

מס' חוזה: CONT-10-2245

תבנית: מתכנן אדריכלות נוף

פרויקט: סביוני גבעת

שמאל מגרשים

1006-1007

ספק: עופר מרגלית

אדריכל נוף

010000

0.9

גרסה:

© וקסלר, ברגמן ושות' עורכי דין

רגלית

רשיון מס 41755

השואל והש"ע
חתימה 014677553

8.3.2. התכנון אינו התכנון היעיל ביותר.

8.3.3. השינוי מתחייב במישרין או בעקיפין מהפרת איזה מהוראות חוזה זה ע"י המתכנן.

8.3.4. השינויים מתחייבים מדרישת רשויות מוסמכות.

8.4. מבוטל.

9. אחריות וביטוח

אחריות

- 9.1. המתכנן מתחייב לבצע את שירותי המתכנן בהתאם להוראות חוזה זה באמנות, במועדים על פי חוזה זה, במומחיות, בזמירות וברמת מקצועית מעולה, והוא יהא אחראי אחריות מלאה לכל פגיעה, נזק, הפסד, הוצאה, חבות, עלויות, תביעות, הליכים (אזרחיים או פליליים), דרישות, אישומים, פס"ד, צווים, עונשים, קנסות, פיצויים שייגרמו ו/או יוטלו על המזמין ו/או עובדיו ו/או שלוחיו ו/או מי מטעמו ו/או למתכנן ו/או לעובדיו ו/או לאדם אחר כלשהו, לגוף או לרכוש, בשל מעשה או מחדל של המתכנן ו/או עובדיו ו/או שלוחיו ו/או כל מי מטעמו בקשר עם ביצוע התחייבויותיו על פי חוזה זה. המתכנן פוטר את המזמין מכל אחריות בגין נזקים שייגרמו כאמור לעיל.
- המתכנן מתחייב לפצות ולשפות את המזמין באופן מלא בגין כל פגיעה, נזק, הפסד, הוצאה, חבות, עלויות, תביעות, הליכים (אזרחיים או פליליים), דרישות, אישומים, פס"ד, צווים, עונשים, קנסות, פיצויים כאמור לעיל, וכן בגין כל העלויות וההוצאות הנובעות מחאמור לעיל, לרבות שכר טרחת עו"ד והוצאות משפטיות שתהיינה כרוכות בכך, מיד עם דרישתו הראשונה של המזמין. הסכומים הנ"ל ייחשבו חוב המגיע למזמין מאת המתכנן על פי תוראות חוזה זה, אשר המזמין רשאי לקזז בגינו סכומים ע"ח התמורה המגיעה למתכנן.
- 9.2. אשור המזמין למסמכים ו/או כל גורמים אחרים הקשורים בשירותי המתכנן ו/או מתן תוראות למתכנן אינו משחרר את המתכנן מאחריותו המלאה, ואין בו כדי להטיל על המזמין אחריות כלשהי.

ביטוח

- 9.3. מבלי לגרוע מאחריות היועץ על פי הסכם זה או על פי כל דין, על המתכנן לערוך ולקיים, על חשבון המתכנן, למשך כל תקופת ההסכם וכל עוד אחריות המתכנן קיימת, את הביטוחים המפורטים במפרט ביטוחי היועץ המצורף להסכם זה **כנספת ז'** וכן אישור עריכת הביטוח המצורף להסכם זה **כנספת ז'**, והמהווה חלק בלתי נפרד ממנו ("מפרט ביטוחי היועץ" ו"אישור עריכת הביטוח", בהתאמה), אצל חברת ביטוח מורשית כדין בישראל ובעלת מוניטין. על אף האמור לעיל, ככל ולא יועסקו בידי המתכנן עובדים במסגרת ההסכם, יהיה רשאי המתכנן שלא לערוך את הביטוח המצוין בסעיף 9.3 לאישור עריכת הביטוח.
- 9.4. ללא צורך בכל דרישה מצד המזמין, על המתכנן להמציא לידי המזמין, לפני תחילת מתן השירותים נשוא הסכם זה וכתנאי מוקדם להתקשרות או לכל תשלום על חשבון התמורה, את אישור עריכת הביטוח, כשהוא חתום בידי מבטחו.
- 9.5. כמו כן, מיד בתום תקופת הביטוח, על המתכנן להמציא לידי המזמין אישור עריכת ביטוח מעודכן, בגין חידוש תוקף ביטוחי היועץ לתקופת ביטוח נוספת, ומידי תקופת ביטוח, כל עוד הסכם זה בתוקף או לתקופה מאוחרת יותר כמפורט בסעיף 9.3 לעיל.
- 9.6. מובהר, כי גבולות האחריות, הנדרשים במסגרת ביטוחי המתכנן, כמפורט באישור עריכת הביטוח, הינם בבחינת דרישה מזערית, המוטלת על המתכנן, שאינה פוטרת את המתכנן ממלוא החבות על פי הסכם זה.

פרויקט:	סביובי גבעת	תבנית: מתכנן אדריכלות נוף	מס' חוזה:	CONT-10-2245
	שמואל מגרשים			
	1006-1007			
ספק:	עופר מרגלית	גרסה:	0.9	סטטוס:
	אדריכל נוף			

© קוסלר, ברגמן ושות' עורכי-דין

גבעת שמואל החדשה בע"מ
ח.פ. 514677533

גבעת שמואל
החדשה בע"מ
1756 מס' חוזה

- 9.7. מוסכם בזאת, כי למתכנן לא תהיה כל טענה כלפי המזמין או מי מטעם המזמין, בכל הקשור לגבולות האחריות כאמור.
- 9.8. למזמין תהא הזכות, אך לא החובה, לבדוק את אישור עריכת הביטוח, שיומץ על ידי המתכנן כאמור לעיל, ועל המתכנן לבצע כל שינוי, תיקון, התאמה או הרחבה, שיידרשו על מנת להתאים את ביטוחי המתכנן, להתחייבויות היועץ על פי הסכם זה.
- 9.9. מוצהר ומוסכם כי זכויות המזמין לעריכת הבדיקה ולדרישת השינויים כמפורט לעיל, אינן מטילות על המזמין או מי מטעם המזמין כל חובה או כל אחריות שהיא לגבי ביטוחי המתכנן, טיבם, היקפם, ותוקפם, או לגבי העדרם, ואין בהן כדי לגרוע מכל חובה שהיא, המוטלת על המתכנן על פי הסכם זה או על פי כל דין, וזאת בין אם דרשו עריכת שינויים כמפורט לעיל ובין אם לאו, בין אם בדקו את אישור עריכת הביטוחים ובין אם לאו.
- 9.10. המתכנן פוטר את המזמין ואת הבאים מטעם המזמין מאחריות לכל אובדן או נזק לרכוש, המובא על ידי המתכנן או על ידי מי מטעם המתכנן לחצרי המזמין או המשמש את המתכנן לצורך מתן השירותים, ולא תהיה למתכנן כל טענה, דרישה או תביעה כלפי הנזכרים לעיל, בגין אובדן או נזק כאמור.
- 9.11. אם לדעת המתכנן יש צורך בעריכת ביטוחים נוספים או משלימים לביטוחי המתכנן, על המתכנן לערוך ולקיים את הביטוחים הנוספים או המשלימים כאמור.
- 9.12. בכל ביטוח רכוש נוסף או משלים לביטוחי המתכנן, ייכלל סעיף בדבר ויתור המבטחים על זכות התחלוף כלפי המזמין וכלפי הבאים מטעם המזמין, ובלבד שהויתור על זכות התחלוף כאמור, לא יחול לטובת אדם שגרם לנזק בודון.
- 9.13. מבלי לגרוע מכל הוראה מהוראות הסכם זה לעניין הסבת ההסכם, ובמקרה בו השירותים נשוא הסכם זה או חלק מהם יינתנו על ידי קבלני משנה מטעם המתכנן, על המתכנן לדאוג, כי בידי קבלני המשנה פוליסות ביטוח, בהתאם לתנאים ולסכומים הנדרשים על פי הסכם זה. לחלופין, ליועץ נתונה הרשות לכלול את קבלני המשנה בשם המבוטח במסגרת ביטוחי המתכנן.
- 9.14. למען הסר ספק, מובהר בזאת כי על המתכנן מוטלת האחריות כלפי המזמין ביחס לשירותים במלואם, לרבות שירותים שניתנו או אמורים היו להינתן על ידי קבלן משנה, ועל המתכנן תחול האחריות לשפות את המזמין בגין כל אובדן או נזק שייגרם, במישרין או בעקיפין, עקב שירותים שניתנו או אמורים היו להינתן על ידי קבלן המשנה כאמור, אם ייגרם, בין אם אובדן או נזק כאמור מכוסה במי מהפוליסות דלעיל ובין אם לאו.
- 9.15. אין בעריכת ביטוחי המתכנן כדי לצמצם או לגרוע בצורה כל שהיא מהתחייבויותיו בהתאם להסכם, ולא יהיה בעריכת ביטוחי המתכנן כדי לשחרר את המתכנן מחובתו לשפות ו/או לפצות את המזמין ו/או מי מטעמו, בגין כל נזק, שהוא אחראי לו על פי הסכם זה ו/או על פי כל דין.
- 9.16. המתכנן מתחייב לשמור ולקיים באופן קפדני ומדוקדק את כל החוקים, התקנות, הצווים, ההוראות והתקנים המתייחסים לשירותים הניתנים על ידו על פי ההסכם. היועץ מתחייב למלא אחר כל דרישות והוראות החוק לביטוח לאומי נוסח משולב, תשנ"ה-1995 ואחר כל הצווים והתקנות שהותקנו על פיו, ובעיקר, אך מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, באופן המתכנן, כל עובדיו ו/או שליחיו ו/או משמשי ו/או קבלני המשנה שלו ועובדיהם, שיועסקו במתן השירותים, לרבות אלה שיעסקו בשירותים האמורים באופן מקרי או זמני, יהיו בכל עת ובמשך כל תקופת ההתקשרות זכאים לכל הזכויות שעל פי החוק הני"ל.
- 9.17. הפרת סעיף זה על כל תנאיו תיחשב להפרה יסודית של ההסכם.

10. אספקת תכניות

- 10.1. בכל עת במהלך ביצוע שירותי המתכנן וכן בתקופת הבדק של העבודות, ימסור המתכנן

פריקט: סביוני גבעת
שמואל מגרשים
1006-1007
עופר מרגלית
אדריכל גוף

תבנית: מתכנן אדריכלות גוף

גרסה: 0.9

מס' חוזה: CONT-10-2245

מס' תוכנית: 010100

למזמין מיד לפי דרישתו כל תכניות, ובכללן, תכניות ומסמכים המנויים ברשימה המציינת כנספת ח' לחוזה זה, ובמידה והדרישה מתייחסת לתכניות שאינן בידו, יערכן המתכנן בהקדם האפשרי וימסרן למזמין.

10.2. עם גמר שרתי המתכנן, ימסור המתכנן למזמין סדרה אחת של העתקי התכניות כשהן מעודכנות, ומשקפות את התכנון והביצוע הסופי בשטח (AS MADE), למעט שינויי דיירים, וקבצים המכילים את התכנון במדיה ממוחשבת.

10.3. הובא החוזה לידי גמר או בוטל לפי סעיף 12 להלן, ימסור המתכנן למזמין סדרה אחת של העתקי התכניות והקבצים כשהם מעודכנים עד לתאריך הבאת החוזה לידי גמר, או עד לתאריך ביטולו, הכל לפי העניין.

10.4. כמו כן, חייב המתכנן לשמור אצלו למשך תקופת של 7 שנים לפחות את התכניות בקבצי מחשב ובתדפיסים ולספק למזמין לפי דרישתו העתקים מהן בכל עת שיידרש לכך.

10.5. המתכנן לא יחיה זכאי לכל תשלום נוסף בעד תכניות שימסור למזמין על פי סעיף 10 זה.

10.6. זכות הקניין בכל התכניות שייכת למזמין, ובלבד ששולם שכר המתכנן בהתאם להוראות חוזה זה. בתוקף זכות הקניין הנ"ל זכאי המזמין לעשות כל שימוש בתכניות, לרבות להשתמש בהן באמצעות יועצים אחרים ואף לשנותן בלא שיגיע למתכנן דבר בגין זאת, ובלבד שהשימוש בתכניות יוגבל לאתר ולפרויקט שחוזה זה חל לגביו. האמור לעיל לגבי זכות הקניין בתכניות, חל גם לגבי זכות היוצרים, במידה וקיימת, בכל עבודות שבוצעו על פי התכניות. המתכנן אינו רשאי להשתמש בתכניות לצורך תכנון ובניה של פרויקט אחר שלא בהסכמת המזמין.

11. מעמד המתכנן

11.1. מוסכם ומובהר על ידי הצדדים לחוזה זה, כי מעמדו של המתכנן כנותן השירותים למזמין הינו של קבלן עצמאי וכל הפעולות שיעשו על ידו על פי חוזה זה נעשות על ידו, עבורו ועל חשבונו של המתכנן.

11.2. אין ולא יהיו יחסי עובד-מעביד בין המזמין ובין המתכנן ו/או מי מטעמו ובין המזמין לבין עובדי המתכנן ו/או מי מטעמיהם ואין בהוראות חוזה זה, כדי ליצור בין המתכנן ו/או מי מעובדיו ו/או מי מטעמו לבין המזמין ו/או המנהל ו/או מי מטעמו יחסי עובד מעביד, לכל ענין ודבר. בכלל זה, מוסכם ומובהר בין הצדדים, כי המתכנן ו/או עובדיו לא יהיו זכאים כלפי המזמין לכל זכות החלה על פי הדין ו/או מכח צו הרחבה ו/או מכח הסכם כלשהו על עובד.

11.3. מוסכם בזה, כי המתכנן ו/או עובדיו ו/או שלוחיו ו/או אחר מטעמו או מטעמם של אלו מותרים על כל טענות ו/או דרישות ו/או תלונות ו/או תביעות כלפי המזמין ו/או כלפי מי מטעמו, שעילתן ביחסי עובד ומעביד ו/או בסיומם והם יהיו מנועים מהגשת כל תביעה שהיא כאמור כנגד המזמין.

11.4. המתכנן מצהיר ומתחייב, כי ישא לבדו בכל התשלומים ו/או המסים ו/או תשלומי חובה אחרים, החלים ו/או שיחולו על המתכנן ו/או עובדי המתכנן בגין מתן השירותים ו/או בגין התקבולים שיקבל על פי חוזה זה, ובכלל זה, תשלומי מס הכנסה והביטוח הלאומי שהוא חב בגין מתן שרתי המתכנן.

11.5. המתכנן יישא לבדו באחריות לכל הזכויות הסוציאליות של עובדיו (כגון - ניכוי מס הכנסה וביטוח לאומי, תשלומים לקרנות איגודים מקצועיים ותשלומים סוציאליים אחרים) ולכל החובות החלות על פי דין על מעביד כלפי עובדיו.

11.6. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, המתכנן מצהיר ומתחייב, כי אם יידרש המזמין על ידי המתכנן ו/או על ידי מי משלוחיו ו/או עובדיו ו/או אחר מטעמו ו/או על ידי כל צד ג' לשאת בתשלום ו/או הוצאה ו/או עלות ו/או פיצוי ו/או שיפוי כלשהם, בגין עילות הנבועות מיחסי

מס' חוזה: CONT-10-2245

תבנית: מתכנן אדריכלות טף

פרויקט: סבינו גבעת

שמואל מגרשים

1006-1007

פיק: עופר מרגלית

אדריכל נוף

סטטוס:

0.9

גרסה:

גבעת שמואל החדשה בע"מ

ח.פ. 51467533

© זקמלר, ברגמן ושות' עורכי-דין

גלית

41255

עובד ומעביד ואו מהפסקתם ואו אם יחולו על המזמין תשלום ואו הוצאה ואו עלות ואו פיצוי ואו שיפוי כלשהם כאמור, אזי ישנה המתכנן את המזמין מיד עם דרישתו הראשונה של המזמין, בגין כל תשלום ואו הוצאה ואו עלות ואו פיצוי ואו שיפוי שיחולו על המזמין ואו ידרשו ממנו כאמור ואו בגין כל נזק שיגרם למזמין בשל דרישה או תביעה כאמור, לרבות הוצאות משפט ושכ"ט עו"ד. סכום השיפוי כאמור, ייחשב כחוב המגיע למזמין מאת המתכנן על פי הוראות חוזה זה, אשר המזמין רשאי לקזז בגינו סכומים ע"ח תתמורה המגיעה למתכנן.

11.7. בשנים לב לאמור לעיל, אם יקבע פורום מוסמך כלשהו, כי נתקיימו יחסי עובד ומעביד בין המתכנן והאו מי מעובדיו והאו מי משלוהיו והאו אחר מטעמו לבין המזמין מכל סיבה שהיא, אזי מוסכם בזה במפורש, כי כל תשלום ששולם על ידי המזמין כאמור בסעיף 7 לעיל, יחשב ככולל כל הטבה, פיצוי ותשלום הנובעים מיחסי עובד ומעביד.

12. הבאת החוזה לגמר או ביטולו.

.12.1

12.1.1. על אף האמור בכל מקום אחר בחוזה זה על נספחים, רשאי המזמין, לפי שיקול דעתו הבלעדי, בכל עת ומסיבה כלשהי, להביא חוזה זה, כולו או מקצתו, לידי גמר על ידי מתן חודעה בכתב על כך למתכנן. ניתנה חודעה כאמור, יבוא החוזה לידי גמר בתאריך הנקוב בחודעה אשר לא יהיה פחות מ-7 ימים מיום משלוחה (להלן: "תאריך הפסקת השירות").

12.1.2. הובא החוזה לידי גמר כאמור בסעיף 12.1.1 לעיל, ישלם המזמין למתכנן שכר על פי קביעתו הבלעדית של המנהל, בעד אותו קטע מקטעי הפרויקט ואו שלב משותף המתכנן שבוצע עד לתאריך הפסקת השירות, וזאת לפי השיעור המפורט בנספחים ד' ו - ה'. במקרה שבוצע חלק של קטע ואו שלב, ישולם חלק יחסי מתאים מהשכר הקבוע בנספחים ד' ו-ה' לאותו שלב, כפי שיקבע המנהל.

12.1.3. הודעה בדבר הבאת החוזה לידי גמר כאמור בסעיף 12.1.1 לעיל לא תשמש עילה למתכנן לביטול תביעות פיצויים כלשהם ואו לטענה ואו דרישה ואו תלונה ואו תביעה כלשהי, פרט לאמור בסעיף 12.1.2 לעיל, והשכר שישולם לפי סעיף 12.1.2 לעיל, יהיה לסילוק כל המגיע למתכנן מהמזמין לפי חוזה זה ואו עקב הבאתו לידי גמר כאמור, בין על פי חוזה זה ובין מכוח עילה כלשהי על פי הדין.

12.1.4. תוך 12 חודשים מתבאת חוזה זה לידי גמר כאמור, רשאי המזמין לחדשו. במקרה זה, יהיה המתכנן חייב, לפי דרישת המזמין, לחדש את שירותי המתכנן על פי תנאי חוזה זה.

12.2. במקרה שחווה זה יבוא לידי גמר עקב הפסקת עבודות הפרויקט מחמת כוח עליון (לרבות על פי מצוות הדין), יהיה המתכנן זכאי לתשלום כמוגדר בסעיף 12.3.2 להלן, ויחולו הסעיפים 12.1.3 ו- 12.1.4 לעיל.

.12.3

12.3.1. מבלי לגרוע מזכויות מזמין לפי סעיף 12.1 לעיל, זכאי המזמין לבטל חוזה זה, לפי שיקול דעתו הבלעדי, בלא צורך בהודעה מוקדמת, בכל אחד מהמקרים הבאים:

12.3.1.1. המתכנן הפרגמטאי לא קיים איזה מהוראות החוזה ולא תיקן את ההפרה כאמור, לאחר שקיבל התראה על כך מתמוזמין בתוך הזמן הנקוב בהתראה.

12.3.1.2. המזמין חתרה במתכנן, שאין הוא מבצע את עבודתו בצורה המבטיחה את ביצועה התקין ו/או התקדמותה וסיומה לפי לוח הזמנים, והמתכנן לא נקט בצעדים המבטיחים לדעת המזמין את ביצועה התקין ו/או

CONT-10-2245

מס' חוזה:

תבנית: מתכנן אדריכלות נוף

פרויקט: סביוני גבעת

שמואל מגרשים

1006-1007

עוסק מרגוליס

עופר נאוגליט
אדריכל נאוג

אדריכל

© וקסלר, ברגמן ושות' ערבי-דין

010000

גרסה: 0.9

גרסה:

הוציא

2014

61758

מסמך שמואל החדשה במסמך

21467753

התקדמותה וסיומה לפי לוח הזמנים.

12.3.1.3. המתכנן הפר את חוראות סעיף 7.5 לעיל.

12.3.1.4. נבצר מהמתכנן או מהמנהל הראשי לקיים את חוראות חוזה זה, מסיבת מחלה או מכל סיבה אחרת שהיא. מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, יחול הסעיף אם המנהל הראשי במשרד המתכנן נפטר, המתכנן פשט רגל, או נעשה בלתי כשיר לפעולה משפטית או בלתי כשיר למתן שירותי המתכנן או אם ארע אירוע דומה.

12.3.1.5. חל שינוי בהחזקת המניות ואו בהרכב המנהלים של המתכנן.

12.3.2. בוטל החוזה כאמור בסעיף 12.3.1 לעיל, ישלם המזמין למתכנן שכר בעד אותו קטע מקטעי הפרויקט ואו שלב משרותי המתכנן שהוא ביצע עד לביטול החוזה, וזאת לפי השיעור המפורט בנספחים ד' ו-ה' לגבי כל שלב שבוצע, ובמקרה שבוצע חלק של שלב - חלק יחסי מתאים מהשכר הקבוע בנספחים ד' ו-ה' לאותו שלב כפי שיקבע המנהל, וזאת לסילוק כל המגיע למתכנן מהמזמין.

12.3.3. הודעה בדבר תבאת החוזה לידי גמר כאמור בסעיף 12.3.1 לעיל, לא תשמש עילה למתכנן לתביעת פיצויים כלשהם ואו לטענה ואו לדרישה ואו לתלונה ואו לתביעה כלשהי, פרט לאמור בסעיף 12.3.2 לעיל, והשכר שישולם לפי סעיף 12.3.2, יהיה לסילוק כל המגיע למתכנן מהמזמין לפי החוזה ואו עקב תבאתו לידי גמר כאמור, בין על פי חוזה זה ובין מכוח עילה כלשהי על פי חזין.

12.4. אם המנהל הראשי במשרד המתכנן ואו המתכנן נפטר, פשט רגל, או נעשה בלתי כשיר למתן השירותים על פי חוזה זה או אם אירע אירוע דומה למתכנן, יהיה המזמין זכאי לבטל את החוזה ויחולו חוראות סעיפים 12.3.2 ו- 12.3.3 לעיל.

12.5. התשלום על פי סעיפים 12.1, 12.2 ו- 12.3 לעיל, מותנה בכך שהמזמין קיבל לידי את כל התכניות ועד לקבלתן לא יהיה עליו לבצע תשלום על פי הסעיפים הנ"ל.

12.6. בכל מקרה של תבאת חוזה זה לידי גמר או ביטול, יהיה המזמין זכאי למסור את ביצוע המושך שירותי המתכנן לאחר ולהשתמש ללא הגבלה בשירותי המתכנן שבוצעו עד לאותו מועד, והמתכנן מסכים לכך ולא יהיה זכאי לדבר בגין זאת.

12.7. כל אימת שהמתכנן לא יקיים איזו מהתחייבויותיו לפי חוזה זה, ולאחר שקיבל מהמזמין חתראה בכתב בגין כך, יהיה המזמין זכאי לבצע התחייבות זאת באמצעות בעל מקצוע אחר וזאת מבלי לגרוע מאיזה מזכויותיו של המזמין לפי החוזה.

12.8. השתמש המזמין בזכותו על פי סעיף 12.7 לעיל, יהיה הוא רשאי לגבות מאת המתכנן ואו לנכות מכל סכום שיגיע לו את הסכומים שהמזמין נשא בהם בשל כך, בתוספת 15% לכיסוי הוצאותיו הכלליות, וזאת מבלי שיהיה עליו להוכיח את הסכומים הנ"ל.

13. העברת זכויות

13.1. אין המתכנן רשאי לחשב לאחר את החוזה ואו כל חלק ממנו, וכן אין הוא רשאי להעביר ואו לחשב לאחר כל זכות ואו חובה לפי חוזה זה, אלא בהסכמת המזמין בכתב ומראש.

13.2. אין המתכנן רשאי למסור לאחר את ביצוע שירותי המתכנן, כולם או מקצתם, אלא בהסכמת המזמין בכתב ומראש.

13.3. ניתנה הסכמת המזמין לפי סעיפים 13.1 או 13.2 לעיל, חרי שאין בכך כדי לפטור את המתכנן מאחריותו והתחייבויותיו לפי חוזה זה על נספחיו ומזכויות המזמין על פיו, והמתכנן יישא באחריות מלאה, כלפי המזמין וכלפי כל צד שלישי שהוא, גם לכל מעשה ואו מחדל של אלה שיבצעו עבודה כלשהי מכוח חוראות סעיפים 13.1 או/וגם 13.2 לעיל.

CONT-10-2245

מס' חוזה:

תבנית: מתכנן אדריכלות נוף

פרויקט: סביוני גבעת

שמואל מגרשים

1006-1007

עופר מרגלית

אדריכל נוף

0.9

גרסה:

גבעת שמואל החדשה בע"מ

514677533

© קוסלר, ברגמן ושות' עורכי דין

גלית

4/7/25

ו/או באי כחם ו/או עובדיהם ו/או מי מטעמם, ואילו למזמין ישמרו כל זכויותיו כלפי המתכנן.

13.4. שירותי המתכנן יינתנו באמצעות המנהל הראשי אישית ובאמצעות צוות עובדיו של המתכנן בפיקוחו הישיר של המנהל הראשי. מבלי לגרוע מהתחייבות המתכנן כמתחייב מהאמור, הרי בכל מקרה שהשירותים לא יינתנו ע"י המנהל הראשי מכל סיבה שהיא יהיה המזמין זכאי לבטל את החוזה ויחולו הוראות סעיף 12.3.2 ו-12.3.3 לעיל.

13.5. המזמין רשאי להעביר, בכל עת, כל זכות מזכויותיו וכל חובה מחובותיו לפי חוזה זה, כפי שיראה בעיניו, בלא צורך בהסכמה כלשהי מצד המתכנן, והכל מבלי לגרוע מהוראות סעיף 12.1.2 להסכם זה.

14. סיום שירותי המתכנן

14.1. שירותי המתכנן יחושבו כבאים לסיום בכל אחד מהמקרים הבאים:

14.1.1. חוזה זה הובא לידי גמר או בוטל כאמור בסעיף 12 לעיל, וחלל במועד הנקוב בהודעה שניתנה ע"י המזמין למתכנן במסגרת הוראות אותו סעיף.

14.1.2. עם מתן אישור בכתב ע"י המזמין למתכנן, כי הושלם מתן שירותי המתכנן על פי חוזה זה.

15. סודיות והמצאת מסמכים

15.1. המתכנן מתחייב לשמור על סודיות התכנון, השרטוטים, המפרטים וכל יתר המפרטים וכל יתר המסמכים המתייחסים לשירותי המתכנן, לרבות העתקים וניירות עבודה, בין שהוכנו על ידי המתכנן ו/או על ידי מי מטעמו ובין שהוכנו על ידי המזמין ו/או המנהל ו/או מי מטעמם, וכן לשמור בסוד כל ידיעה שהגיעה אליו עקב ביצוע חוזה זה ולא למסור כל ידיעה כאמור לאדם שלא הוסמך לקבלה על ידי המזמין.

15.2. מבלי לגרוע מאחריותו של המתכנן על פי כל דין, ינקוט המתכנן בכל אמצעי סביר כדי לשמור שמירה מעולה על כל מסמך המוחזק על ידיו בקשר לשירותי המתכנן כדי למנוע עיון בו מכל אדם שהמנהל לא התיר לו זאת. כמו כן, יציית המתכנן לכל דרישה של המנהל בדבר נקיטת אמצעי ביטחון נוספים לאלה שנקטו על ידיו. במקרה של תקלה כלשהי למסמכים כאמור לעיל, יודיע המתכנן למנהל מיד עם אירועה.

15.3. המתכנן יחתים את עובדיו ו/או שלוחיו ו/או אחר מטעמו בקשר עם ביצוע הסכם זה על נספחים, על כתב התחייבות לשמירת סודיות על פי הנוסח המפורט בנספח ו'.

15.4. לפי דרישת המזמין ועם סיום שירותי המתכנן, ימסור המתכנן לידי המזמין כל חומר בכתב ו/או במדיה ממוחשבת המצוי בידו והמתייחס לפרויקט, אשר נערך על ידו.

16. ויתור על זכויות מצד המתכנן

16.1. השתמש המזמין כדין בסמכות ו/או בזכות כלשהי הנתונה לו על פי חוזה זה ותביא את החוזה לידי גמר, או ביטל את החוזה כולו או מקצתו, או הפסיק את ביצועו, כולו או מקצתו, לא תהיה למתכנן כל טענה ו/או דרישה ו/או תלונה ו/או עילת תביעה כלשהי נגד המזמין בגין פעולת המזמין כאמור או בשל כל סיבה אחרת, והמתכנן לא יהיה זכאי לתבוע פיצוי ו/או שיפוי ו/או תשלום כלשהו בעד נזק (לרבות נזק עקיף ו/או הפסד הזדמנויות) ו/או פגיעה במוניטין ו/או הפסד, לרבות הפסד רווח העלולים להיגרם לו עקב הביטול או ההפסקה ו/או מכל סיבה אחרת.

מבלי לגרוע מזכויות המזמין על פי חוזה זה, יהא המזמין רשאי עם ביטול החוזה או הבאתו לידי גמר או הפסקת ביצועו, למסור את המשך ביצוע שירותי המתכנן לאחר ולחשתמש ללא חגבלה בשירותי המתכנן, שביצע המתכנן על פי חוזה זה.

CONT-10-2245 מס' חוזה:

תבנית: מתכנן אדריכלות נוף

פרויקט: סביוני גבעת

שמואל מגרשים

1006-1007

עופר מרגלית

אדריכל נוף

000000

גרסה: 0.9

מרגלית

היכל נוף

41755 מס' חוזה

שמואל הודעה בע"מ

1047753

© וקסלר, ברגמן ושות' עורכי דין

16.2. המתכנן מתחייב שלא לנקוט בכל צעדים מכל סוג שהוא שיהיה בהם כדי לסכל את המשיך ביצוע שירותי המתכנן ו/או מסירתם לידי מתכנן אחר, והינו מתחייב, כי על פי דרישת המזמין ישתף המתכנן פעולה עם המזמין ו/או עם המתכנן החליפי בכל הקשור להעברת האינפורמציה לגבי מהלך הפרויקט עד להפסקת עבודתו וחפיפה נאותה של המתכנן החליפי. והכל בהתאם להוראות חוזה זה וכן מבלי לגרוע מהוראות סעיף 12.1.2 לחוזה זה.

17. שונות

17.1. המנהל הראשי במשרד המתכנן, מתחייב לבצע את השירותים שעליו לבצע אישית על פי חוזה זה והינו אחראי וערב כלפי המזמין לביצוע התחייבויות המתכנן לפי חוזה זה על נספחיו.

17.2. כל צד אשר יפר או לא יקיים איזו מהתחייבויותיו על פי חוזה זה, יהיה חייב לפצות את הצד המקיים על כל הנזקים ו/או ההפסדים שיגרמו לו עקב כך, וזאת מבלי לגרוע מזכות הצד המקיים לכל סעד ו/או תרופה אחרים ו/או נוספים והכל מבלי לגרוע מהוראות כל דין.

למניעת ספקות מוצהר במפורש, כי עיכוב בהשלמת עבודות תכנון הפרויקט עלול להביא להתייקרות הקמתו וכן עלול להביא להפרת התחייבויות המזמין כלפי צד ג'.

המתכנן מאשר, כי הוא מודע לכל אלה ולהשלכות אחרות העולות לנבוע מעיכוב בהשלמת הפרויקט ויהיה אחראי להם במידה והעיכוב בהשלמת הפרויקט ינבע מאי עמידתו בהתחייבויותיו על פי חוזה זה.

17.3. המזמין זכאי לקזז כנגד כל סכום המגיע למתכנן מאת המזמין לפי חוזה זה, כל סכום שלפי טענתו מגיע לו מהמתכנן, וכל זכות של המתכנן לתשלום מהמזמין כפופה לזכות הקיזוז הנ"ל והכל מבלי לגרוע מהוראות כל דין.

17.4. מוסכם במפורש, כי ביצוע כל אחת ואחת מהתחייבויות המזמין על פי חוזה זה, מותנה בכך שהמתכנן יקיים תחילה את התחייבויותיו על פי חוזה זה, עד לאותו מועד. המזמין זכאי, מבלי לפגוע מכלליות האמור בכל מקום אחר בחוזה זה, לעכב ביצוע התחייבות כלשהי מהתחייבויותיו עד לאחר שהמתכנן קיים את התחייבויותיו כאמור.

17.5. שום התנהגות מצדו של מי מהצדדים לא תחשב כויתור על איזה מזכויותיו על פי חוזה זה ו/או על פי כל דין ו/או כויתור ו/או הסכמה מצדו לאיזה הפרה ו/או אי קיום של תנאי מתנאי חוזה זה ו/או כנותנת דחייה ו/או ארכה לביצוע כל פעולה, שיש לעשותה על פי חוזה זה ו/או כשינוי ו/או ביטול ו/או תוספת של תנאי כלשהו, אלא אם נעשו במפורש ובכתב.

מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל -

17.5.1. הסכמה מצד המזמין או המנהל או המתכנן לסטות מתנאי החוזה במקרה מסוים לא תהווה תקדים ולא ילמדו ממנה גזירה שווה למקרה אחר.

17.5.2. לא השתמשו המזמין או המנהל או המתכנן בזכויות הניתנות להם לפי החוזה במקרה מסוים, אין לראות בכך ויתור על אותן זכויות במקרה אחר ואין ללמוד מהתנהגות זו ויתור כלשהו על זכויות וחובות לפי החוזה.

17.6. במידה והמתכנן כולל מספר גופים או יחידים, יהיו הם אחראים ביחד ולחוד כלפי המזמין למילוי התחייבויות המתכנן לפי חוזה זה.

17.7. על אף האמור בכל הוראה אחרת בחוזה זה ו/או בכל מסמך אחר בין יחיד המזמין ו/או בכל דין, מובהר ומוסכם, כי יחיד המזמין אחראים ביחד למלוא התחייבויות המזמין המפורטות בחוזה זה ואולם כל אחד מיחיד המזמין אחראי בנפרד כלפי המתכנן רק כפי

מס' חוזה: CONT-10-2245

תבנית: מתכנן אדריכלות נף

פרויקט: סביוני גבעת

שמואל מגרשים

1006-1007

עופר מרגלית

אדריכל נף

000000

0.9

גרסה:

גבעת שמואל הודשה בע"מ
ח.פ. 51467523

© וקסלר, ברגמן ושול שורק-דין

מנהלית

רשיון מס 41725

חלקו המפורט בנספח א' בגין כל חיוב מחיובי המזמין על פי חוזה זה, ככל שיחולו, ובכל מקרה כל אחד מיחיד המזמין אינו אחראי, בחד ולחוד, למלוא חיובי המזמין כלפי המתכנן על פי חוזה זה. וזאת מבלי לגרוע מהאמור להלן בסיפא לס"ק זה.

המתכנן מתחייב בזה, כי כל דרישה ו/או תלונה ו/או טענה ו/או תביעה, ככל שתהיינה לו כנגד המזמין בגין חיובי המזמין על פי חוזה זה, תוגבל עד לגובה חלקו היחסי של כל אחד מיחיד המזמין כמפורט בנספח א'. אותו דין, יחול לגבי תביעה של מי מיחיד המזמין כנגד המתכנן. קרי, תביעה כאמור, תוגבל עד לגובה חלקו היחסי של התובע במזמין כמפורט בנספח א'.

17.8. סמכות השיפוט בכל נושא הקשור לחוזה זה ו/או ביצועו תהא מוקנית לבתי המשפט המוסמכים בתל-אביב-יפו.

למען הסר ספק, מוסכם ומוצהר, כי המתכנן לא יהיה זכאי, בכל מקרה ובכל נסיבות, להפסיק את שירותי המתכנן, מכל סיבה שהיא וכל תובענה כאמור תוגש, באם תוגש, רק לאחר השלמת שירותי המתכנן ו/או עם סיום חוזה זה, לפי העניין.

17.9. כל ההוצאות ומס הכולים בגין החוזה ובגין כל המסמכים, החשבוניות והערבויות שיערכו על פיו ובקשר אליו, חלות על המתכנן ותשולמנה על ידו.

17.10. חוזה זה על נספחיו, יחייב את המזמין אך ורק בכפוף לחתימתו כדין ע"י מורשי החתימה של המזמין.

17.11. כתובות הצדדים הן כמפורט בכותרת לחוזה זה, וכל הודעה שתימסר למי מהצדדים לחוזה לפי הכתובת דלעיל תחשב כנמסרת לידי בתום 72 שעות מעת מסירתה בדואר רשום, ואם נשלחה ההודעה בפקסימיליה ביום עסקים בשעות העבודה או נמסרה ביד, תחשב היא כמתקבלת ביום משלוח או מסירתה כאמור.

שמואל חוזה ע"מ
314677531
[שם צד א]
המזמין

ולראיה באו הצדדים על החתום:

עופר מרגלית אדריכל מ"פ
המתכנן

אני הח"מ, _____ עו"ד/ רו"ח מרח' _____ מאשר כי ה"ה _____ הם שותמו בשם המתכנן על החוזה דלעיל וכי חתימתם המשותפת בצירוף חותמת החברה מחייבת את המתכנן לעניין זה.

תאריך: _____
חתימה וחתימת עו"ד/ רו"ח: _____

CONT-10-2245 : מס' חוזה

תבנית: מתכנן אדריכלות מ"פ

פרייקט: סבינו גבעת

שמואל מגרשים

1006-1007

פיק: עופר מרגלית

אדריכל מ"פ

טוטוס:

גרסה: 0.9

© וקסלר, ברגמן ושות' עורכי-דין

מרגלית
ע"מ
41755

נספח "א"

1.1 הגדרות-

"פרויקט" – פרויקט לבניית יחידות דיור, שטחי מסחר ומשרדים, חניונים ועבודות פיתוח בגבעת שמואל גבעת שמואל, סביבות גבעת שמואל מגרשים 1006-1007 לרבות עבודות פיתוח על, אשר יתוכנן ו/או יבוצע עבור המזמין באתר בקטעים ובשלבם לפי שיקול דעתו.

"התכנית" או "המקרקעין" – תכנית בנין עיר מס' 427-0218768 על שינוי מעט לעת וכן כל תכנית נוספת החלה על מקרקעי הפרויקט ו/או המקרקעין הידועים כגוש 6191, חלקות 84-85, מגרשים 1006-1007.

המזמין שומר לעצמו הזכות לערוך שינויים בתב"ע ממוכנתה היום והשירותים המוזמנים מן המתכנן הינם בהתאם לתכנית התקפה בעת הזמנת כל שלב. המתכנן מתחייב להתעין בתב"ע ובתכניות הבינוי על תיקוניהם ולספק את השירותים כנדרש לשם בניית הפרויקט עפ"י התב"ע ותכניות הבינוי במתכונת שתאושר ובהתאם להוראות המזמין.

"הרשות המקומית" – גבעת שמואל

"חוזה הפיתוח" – חוזה הפיתוח אשר נחתם בין המזמין לבין הרשות המקומית.

2.8 המנהל הוא: מרול אטמן

2.10 התכנון יתבצע במודל תלת מימד ע"י תוכנת REVIT, במתודולוגיית BIM, בענן – "BIM360" שם ישמר כל קבצי ה REVIT של המתכננים המובילים עם אפשרות גישה לכלל המתכננים והיועצים בפרויקט. עבור קבלת העבודה ותכנון הפרויקט, על המתכנן להיות בעל רישיון עבודה בענן "BIM360". העבודה במודל תהיה כפופה להוראות מנהל המודל ולמסמך ה BEP שיופץ בהמשך ע"י מנהל המודל. שמירה, הדפסת תכניות וקבצים (PLT/PDF/DWG), שיתוף, תיאום וקליטת קבצים ממתכננים ויועצים אחרים יבוצע באמצעות תוכנה כדוגמת view@. כל תעבורת הקבצים תבוצע באמצעות התוכנה בלבד או תוכנה אחרת לפי החלטת המזמין.

3.2 בעלי המקצוע במשרד המתכנן הם:

- א. ראש צוות: עופר מרגלית
- ב. מספר העבדים המקצועיים במשרד המתכנן לצורך מתן שירותי המתכנן ע"פ חוזה זה: 2

3.4 המנהל הראשי במשרד המתכנן הוא אדריכל/מהנדס: עופר מרגלית

5.2 הנושאים הם:

- א. התקדמות שרותי המתכנן.
- ב. סטיות מלוח הזמנים לרבות סיבת הסטייה.
- ג. תאום לוח הזמנים המתחייב מסטיות לרבות תיאור השלכות התאום על הפרויקט.
- ד. סטיות מהערכות ו/או תחזיות תקציביות והשלכותיהן.
- ה. ריכוז הוראות שניים.

17.7 שיעור חלקו היחסי של כל אחד מיחיד המזמין הינו כדלקמן:

100%

CONT-10-2245

מס' חוזה:

תבנית: מתכנן אדריכלות נוף

פרויקט: סביבות גבעת

שמואל מגרשים
1006-1007

סטוס:

0.9

גרסה:

עופר מרגלית
אדריכל נוף

© וקסלר, ברגמן ושות' עורכי-דין

נפר מרגלית
אדריכל נוף
רשיון מס' 41752

גבעת שמואל החדשה
ה.פ. 41752

נספח "ב"שירותי המתכנןכללי 1.1.1 שירותי המתכנן יכללו:

- א. תכנון אדריכלות גנים ונוף במגרשים פרטיים.
- ב. מבוטל.
- ג. תכנון אדריכלות גנים ונוף למשרד מכירות ואו דירה לדוגמא לרבות מגרשי חניה ואזורי גיטון ומניים.
- ד. מבוטל.
- ה. ליווי וסיוע באישור התכנון העקרוני אצל גורמי התכנון ברשויות.
- ו. ליווי וסיוע בהכנת הבקשה להיתר הבניה עבור המגרשים הפרטיים וקבלת האישורים הנדרשים.
- ז. חגשה וטיפול בהוצאות היתר/ בניה לשטחים חציבוריים ככל וישנם.
- ח. סיוע בקבלת האישורים לטופס 4 ולאכלוס.

1.2 המתכנן, צוות עובדים ואמצעים:

- א. המתכנן הבכיר יהיה בעל המשרד, אשר יהיה אחראי, מעורב וישתתף באופן אישי בכל ישיבות התכנון שיוזמן אליהן ללא עוררין. ככל שידרש ולפי החלטת המזמין, יתבצעו בנוסף לישיבות התכנון השוטפות, ישיבות שבועיות לתכנון ב BIM על המודל.
- ב. ראש הצוות ישתתף בכל ישיבות התכנון שיוזמן אליהן.
- ג. ראש הצוות יקדיש את כל הזמן הדרוש לתאומים עם האדריכלים והיועצים, כולל בישיבות פרטניות שיוזמן אליהן. ככל ויתבקש, אי השתתפות תאושר קודם לכן אצל מנהל הפרויקט.
- ד. צוות השרטטים של המתכנן יהיה כנדרש לתכנון ולהוצאת תכניות משורטטות לביצוע על מנת לעמוד בלוח הזמנים שנקבע על ידי מנהל הפרויקט.

1.3 על המתכנן לקבל אישור בכתב מאת המנהל לפני התחלת ביצוע כל קטע וכל שלב ולפני הספקת כל שרות חלקי. אישור כאמור לא יהווה אישור לשכר נוסף במקרה של בדיקות נוספות או עבודה נוספת שידרשו לאחר התקדמות התכנון לשלב הבא.

1.4 "העבודה" ואו "העבודה האדריכלית" – שירותי אדריכלות נוף הכוללים, בין היתר, תכנון עבודות פיתוח סביבתי, גיטון ונוף ופיקוח עליון על ביצועם.

2. פירוט השירותים:

שירותי המתכנן יבוצעו בקטעים לפי התקדמות הפרויקט והנחיות המנהל, לרבות

פרויקט:	סבינו גבעת	תבנית: מתכנן אדריכלות נוף	מס' חוזה:	CONT-10-2245
שמואל מגרשים				
1006-1007				
עופר מרגלית		גרסה:	סטטוס:	
אדריכל נוף		0.9		

© וקסלר, ברגמן ושות' עורכי-דין

יפיר מרגלית
רשיון מס' 41785

עו"א חוזה בע"מ
ת.א. 514677533

להסדרי ביניים לבניה ואכלוס בשלבים.

שירותי המתכנן יבוצעו בשלבים הכוללים את השירותים כלהלן:

- 2.1 מבוטל**
- 2.2 תכנון מוקדם לבינוי ופיתוח/עיצוב אדריכלי:**
- א. בירור הפרוגרמה עם המנהל, ביקורים באתר, חקירות מוקדמות, התייעצויות ותיאום עם המתכננים והיועצים.
 - ב. בירור ברשויות המוסמכות ו/או גורמים אחרים, בקשר לנושאים הקשורים בתכנון או בקבלת אישור חרשויות חני"ל לביצועו.
 - ג. הכנת תכניות מוקדמות במספר חלופות לפי דרישת המנהל ובתאום עם האדריכל המתארות את הפיתוח/עיצוב אדריכלי והכנסת השינויים בהן בהתאם לדרישות המזמין ו/או לפי דרישת הרשויות המוסמכות באישור המזמין, לרבות הכנת חתכים, וסיוע להכנת מודלים, הדמיות ופרספקטיבות (באיכות לצרכי תכנון והצגה לרשויות להבדיל מאיכות לצרכי שיווק).
 - ד. התכניות, החתכים והמבטים יכללו בין היתר את אופן העמדת חבניינים תוך התייחסות למפלס +0.00 העקרוניים של המבנים ושל מפלסי פיתוח המגרשים והחניות. מיקום המפלסים העקרוניים של הכנסות לבניינים ביחס למפלסי הדרכים והמדרכות, ומפלסים עקרוניים של קירות תומכים, מיקום ומפלסים עקרוניים של חניות, כניסות רכב למגרשים ופריסת החניות במגרשים, מיקום מתקני האשפה, פילרים, מונים, תחנות טרנספורמציה, חדרי בזק.
 - ה. סיוע להכנת אומדן משוער של מחיר הקמת הפרויקט.
 - ו. תאום עם הרשויות, המתכננים והיועצים והנחית היועצים לצורך קביעת מפלסי פיתוח אפשריים, אפשרויות לפתרונות הניקוז, פתרונות למעבר תשתיות, פתוח שטחים ציבוריים ומגרשים המיועדים למבני ציבור, אישור תכנון מוקדם של היועצים.
 - ז. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, ביצוע כל יתר הפעולות ועריכת כל המסמכים הדרושים להשלמת התכנון המוקדם.
- 2.3 תכנון סופי לבינוי ולפיתוח/עיצוב אדריכלי:**
- א. הכנת תכניות סופיות, המתארות את הפרויקט ואישורן על ידי היועצים והמזמין. תאום התכניות האמורות עם היועצים והמזמין.
 - ב. הכנת התכניות והמסמכים בתחום מומחיותו של המתכנן הנדרשים על ידי הרשויות המוסמכות למתן היתרי בניה, הגשתם לרשויות - לאחר אישור המנהל - וטיפול באישורם. חתימה על הבקשות לאישור תכניות הבנוי והפיתוח/העיצוב האדריכלי ולחיתרי בניה כעורך הבקשה הראשי (בהיתרים לעבודות פיתוח בשטחים ללא מבנים) וכעורך הבקשה בתחום הפיתוח והנוף (בהיתרים לשטחים הכוללים מבנים), כאחראי לתכנון, לפיקוח עליון ולביקורת בתחום אדריכלות נוף. כמו כן יחתום המתכנן על כל מסמך, תכנית ובקשה, שיידרשו עד לקבלת תעודות גמר. הכנת החלק המתייחס לפתוח ונוף בבקשות להיתרי בניה לבניה בקטעים לרבות בקטעי בניינים וטיפול באישורן.

CONT-10-2245 מס' חוזה:

תבנית: מתכנן אדריכלות נוף

פריקט: סבינוי גבעת

שמואל מגרשים

1006-1007

פיק: עופר מרגלית

אדריכל נוף

© וקסלר, ברגמן ושות' שורק-דן

סטטוס:

גרסה: 0.9

מר מרגלית
אדריכל נוף
רשיון מס' 41755

הנדסה
ג'עיה
51467753

- ג. הכנסת תיקונים ושינויים בתכניות ובמסמכים האחרים, אשר נערכו על ידי המתכנן במהלך ביצוע התכנון, לפי דרישות המזמין ואו לפי דרישות הרשויות המוסמכות, בהסכמת המנהל, הגשתם לרשויות, וטיפול באישורם, כולל קבלת חיתרי בניה מתוקנים.
- ד. תיאום, ביקורת ואישור התאמת תכניות היועצים לתכניות המתכנן.
- ה. סיוע להכנת תכניות הפיתוח לשיווק הפרויקט. הכנת תכניות הפיתוח הדרושות כתכניות מכר. בדיקת תכניות המכר, לרבות התאמתם לתכנון ואישור הנוסח ואו עדכון התכנון לפי הנחיות המזמין.
- ו. העברת הנחיות ומסמכים לבעלי מקצוע אחרים לשם הכנת הדמיות, פרספקטיביות, מודלים ותכניות מכירה משולבות בגרפיקה, בדיקת עבודתם של בעלי המקצוע, מתן הערות ואישור.
- ז. סיוע להכנת מפרטי מכר בהתאם למתכונת שתימסר למתכנן ע"י המזמין. בדיקת ואישור נוסח מפרטי המכר והתאמתם לתכנון.
- ח. הכנת תכניות לאישור סופי של המזמין לפני התחלת שלב תכניות עבודה.
- ט. עדכון האומדן המשוער של ערך העבודות המתוכננות ע"י המתכנן.
- י. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, ביצוע כל יתר הפעולות ועריכת כל המסמכים הדרושים להשלמת התכנון הסופי.

2.4 תכנון מפורט:

- א. הכנת תכניות עבודה אדריכליות מפורטות ומוטברות, כדרוש לביצוע העבודה, לרבות הכנת תכניות מנחות לעבודות היועצים, הכל בקני"מ המאפשר ביצוע מושלם של העבודה בתחומים הבאים:
- גדרות וקירות, מדרגות, רמפות, אדמה גנית, רשתות השקיה, נטיעה ושתילה, שבילים ורחבות, דרכים וחניות על בסיס תכניות שיטופקו ע"י מתכנן תנועה וחניה (למעט בתחומי מגרשים לבניה, בהם תכנון החניה יבוצע ע"י המתכנן), תאורה (אדריכלית בלבד) מתקני משחק, ריהוט גן, פרגולות, מבנים ומתקנים נוספים וכיו"ב.
- מובהר בזאת שתכנון התשתית יבוצע ע"י המתכנן למעט באזורי כבישים.
- ב. הכנת פרטים בקני"מ מתאים לביצוע מושלם של העבודה האדריכלית למעט קונסטרוקציה, ניקוז תת-קרקעי ואיטום גגות.
- ג. תיאום, ביקורת ואישור התאמת תכניות היועצים לתכניות אדריכלות הנוף.
- ד. הכנת מפרטים וכתבי כמויות המתאימים למפרטים הכלליים ולכתבי הכמויות המקובלים על המזמין בצורה שיכללו את כל המערכות המתוכננות, תוך בדיקה של העדר כפילות עם מפרט מלאכה אחר בפרויקט ובדיקה של מלאכות הקשורות לתכנון, אף אם תוכנו על ידי מי מהיועצים.
- ה. כתבי הכמויות יוכנו לפי מתכונת הנהוגה אצל המזמין של מכללי עבודות ואו כמויות מפורטות למדידה.
- ו. לפי דרישת המנהל יוכנו כתבי כמויות בחלוקה לפי אזורים.
- ז. כתבי הכמויות יוכנו באמצעות תוכנה לכתבי כמויות, המתאימה והניתנת לחמרה גם ל"סופר מכרז" ולתוכנות אחרות לכתבי כמויות, בקובץ ממוחשב ובתדפיס.

פריקט: סבינוי גבעת
שמואל מגרשים
1006-1007
עופר מרגלית
אדריכל מ"פ

תבנית: מתכנן אדריכלות מ"פ
גרסה: 0.9
מס' חוזה: CONT-10-2245
טווח: 000000

פיק: 000000

מרגלית
אדריכל מ"פ
רשיון מס' 41755

מרגלית
אדריכל מ"פ
רשיון מס' 41755

- ו. עדכון סעיף הפתוח במפד"י המכר. עדכון תכניות המכר, לרבות התאמתם לתכנון, ואישור הנוסח /או עדכון התכנון לפי הנחיית המזמין.
- ז. הכנת אומדן מפורט של ערך העבודה האדריכלית, מבוסס על המפרטים וכתבי הכמויות, תוך ציון מדד תשומות הבניה למגורים הידוע במועד הכנת האומדן.
- ח. הכנסת שנויים בתכניות ככל שיתחייב להתאמת התכנון למסגרת התקציבית אשר תקבע ע"י המזמין.
- ט. מתן חוות דעת ויעוץ בכל הקשור בהכנת המכרזים ופרסומם.
- י. השתתפות בסיורי קבלנים, הכנת תשובות לשאלות הקבלנים והגשתן למנהל.
- יא. מתן חוות דעת בכל הקשור להצעות הקבלנים.
- יב. הכנת תכניות עבודה, פרטים ומפרטים משלימים כפי שיידרש לביצוע העבודה האדריכלית.
- יג. מובהר בזאת שהמתכנן יכין, באם יידרש, תכניות ומסמכים למכרזים, עוד לפני השלמת התכנון המפורט.

2.5 פיקוח עליון על ביצוע עבודות אדריכלות הנוף:

- א. הפיקוח העליון של המתכנן על ביצוע עבודות אדריכלות הנוף יכלול:
 - פיקוח עליון על ביצוע עבודות אדריכלות הנוף, בהתאם לתכניות ולמסמכים האחרים המאושרים ע"י המנהל, לרבות על ביצוע התיקונים, שקבלני העבודות חייבים בהם, הן לפני מסירת העבודות והן בתקופת הבדק. כל אלה הן באתר והן בבתי מלאכה מחוץ לאתר.
 - תאום ושתוף פעולה עם היועצים בביצוע הפיקוח העליון על ביצוע עבודות אדריכלות הנוף.
 - הדרכה ומתן הסברים למפקח, במידה ונתמנה כזה לפיקוח על העבודות, למנהל, ליועצים ולקבלנים באתר ומחוצה לו.
 - ייעוץ והמלצה לגבי בחירה, בדיקה ואישור של חומרים וציוד.
 - דווח למנהל על הממצאים ועל התקדמות ביצוע עבודות אדריכלות הנוף לאחר כל ביקור של המתכנן באתר /או בבית המלאכה.
 - עדכון התכניות וכל יתר המסמכים הדרושים בהתאם לשינויים שיתחייבו מדרישות הרשויות או לצורך ביצוע שינויים שיתגלה בהם צורך במהלך ביצוע עבודות אדריכלות הנוף. כל עדכון יבוצע בתאום עם המנהל בכתב.
 - אשורר תכניות AS MADE שיוכנו ע"י הקבלנים על רקע תכניות המתכנן, אשר יכללו שנויים שבוצעו בזמן ביצוע עבודות אדריכלות הנוף.
 - השתתפות בקבלת העבודות ואישור גמר ביצוע העבודות, בתיאום עם היועצים. העברת רשימות ליקויים לתיקון.

מס' חוזה: CONT-10-2245

תבנית: מתכנן אדריכלות נוף

פרויקט: סביבני גבעת

שמואל מגרשים

1006-1007

עופר מרגלית

אדריכל נוף

© וקסלר, ברגמן ושות' ער"ד

010000

גרסה: 0.9

מרגלית

רשיון מס' 41755

ע"ש שמואל ורטהיימר

- ייעוץ למנהל והשתתפות בדיונים ובבירורים עם הקבלנים בקשר עם ביצוע עבודת אדריכלות הנוף ובפקוח העליון עליה ועל התאמה לתנאי החוזים עם קבלני העבודות, הן לפני מסירת העבודות והן בתקופת הבדק.
 - ייעוץ לפתרונות במקרים בהם יתגלו כשלים בביצוע העבודות לעומת התכנון.
 - יעוץ למנהל בבדיקה ואישור מקצועי של מרכיבי חשבונית חלקיים והחשבוניות הסופיים של קבלני העבודות, בהסתמך על ההסכמים הקיימים עימם, ולאחר אישור הכמויות ע"י המפקח. יעוץ למזמין והשתתפות בבירורים עם קבלני העבודות הן במהלך ביצוע העבודות והן לאחר מכן, לתביעות בגין שינויים ולגמר חשבון סופי, לגבי מחירים חריגים ו/או הבהרת כוונות המפרט וכתב הכמויות, לרבות סיוע ככל הנדרש בכל בורות או הליך משפטי בין המזמין לבין קבלני העבודות.
 - חתימה על כל מסמך ו/או תכנית שידרשו ע"י הרשויות במהלך הביצוע, לרבות חתימה על אישור לחיבור הפרויקט למערכות, ועל אישור לאכלוס ותעודת גמר.
 - בדיקת ביצוע עבודות הבדק לקבלה סופית של העבודות בגמר אחריות קבלני העבודות.
 - סיוע ככל הנדרש לשם אישור הרשויות להשלמת העבודות ולקבלת תעודת גמר.
 - סיוע למזמין במתן מענה לכל הפניות אשר יופנו אליו בקשר לתכנון וביצוע עבודת אדריכלות הנוף.
 - השתתפות עם המזמין בהגנה בפני תביעות בקשר עם תכנון וביצוע עבודת אדריכלות הנוף, על דרך של הצטרפות כנתבע ו/או מסירת עדות מטעם המזמין והמצאות כל מסמך בקשר עם התכנון אשר דרוש למזמין לשם נחול ההגנה, לפי דרישת המזמין ומיד עם דרישתו הראשונה.
 - כל יתר הדרוש לפיקוח עליון, ולביקורת על הביצוע.
- ב. כדי למלא משימות אלה, יבקר המתכנן באתר הבניה ובמקורות החומרים וחצייד באופן תדיר ו/או לפי הזמנת המנהל או המפקח ולפחות בכל אחד מהשלבים הבאים:
- פינוי פסולת וסימון תאי השטח השונים.
 - סימון אלמנטים במגרש ומשטחי הגינון.
 - פיזור אדמה גננית, פילוס וניקוז השטח עפ"י מפלסי התכנית.
 - ביצוע הידוק שתית לאחר גמר השלמת גומחות וצנרת תת קרקעית.
 - ביצוע ריצוף.
 - ביצוע קירות/גדרות בחזיתות ובמגרשים.
 - ביצוע מערכת השקיה.
 - ביצוע נטיעה ושתילה.
 - ביצוע מערכת תאורה.
 - ביצוע אלמנטים (פרגולות, מתקנים ריהוט גן וכו').
- ג. אין המתכנן רשאי לתת הוראות לקבלנים ו/או לנהל משא ומתן עם הקבלנים אלא באמצעות נציגו המוסמך של המזמין.

CONT-10-2245

מס' חוזה:

תבנית: מתכנן אדריכלות נוף

פרויקט: סביוני גבעת

שמואל מגרשים

1006-1007

ספק:

עופר מרגלית

אדריכל נוף

גרסה:

0.9

סטטוס:

© וקסלר, ברגמן ושות' עורכי-דין

מרגלית
עופר
41758

שמואל מרגלית
41758

7. לאחר כל בקור של המתכנן באתר יגיש המתכנן למנהל דו"ח בכתב ובו יציין את חתרשותו ואת הערותיו לגבי ביצוע העבודות. בגמר ביצוע העבודות יגיש המתכנן לנציג המזמין הצהרה, בנוסח נספח ט', כי בדק את ביצוע העבודות ומצא אותן תואמות לתכניותיו ולתקנים מחייבים וכי בוצעו לשביעות רצונו.
ללא דו"חות והצהרה אלה לא תשולם למתכנן יתרת שכרו עבור פיקוח עליון.

ה. יעוץ למזמין בדבר תפעול ואחזקת העבודה האדריכלית.

3. המתכנן מתחייב לחלול את כל הקבצים לאתר שיתוף הקבצים של חפריקט ולשמור קבצים וסט תכניות עד לאחר סיום הביצוע בשטח של העבודות נשוא התכנון, כך שניתן יהיה לבצע מהם העתקות, צילומים וכ"י וכך שניתן יהיה לבצע בהם תיקונים ושינויים.

4. נציג המזמין רשאי להזמין מהמתכנן את כל שלבי התכנון המפורטים בנספח זה ו/או חלק מהם ו/או שירותים נוספים, מעבר להם.

אדריכלית
מס' 41255

מס' חוזה: CONT-10-2245

תבנית: מתכנן אדריכלות מף

פרויקט: סביוני גבעת

שמואל מגרשים

1006-1007

ספק: עופר מרגלית

אדריכל נוף

סטטוס:

גרסה: 0.9

© וקסלר, ברגמן ושות' עורכי-דין

גבעת שמואל וחדשה בע"מ
מ.פ. 514677533

נספח "ג"לוח זמנים ושלבי עבודה

לוח הזמנים לתכנון כל אחד מהשלבים של הפרויקט יהיה כפי שייקבע מעת לעת ע"י המנהל. לוח הזמנים לפיקוח העליון – ברציפות מתחילת ביצוע העבודות ועד להשלמתן כולל תקופת הבדק, ככל שיידרש ע"י המנהל.

המתכנן ימסור את התכניות לאישור המזמין בהתאם ללוח הזמנים והתכניות לא תיחשבה כמושלמות עד לקבלת אישור המזמין.

העביר המזמין למתכנן הערות או הנחיות נוספות לגבי התכניות, יתכן המתכנן את התכניות תוך פרק זמן סביר שיוסכם בינו לבין המזמין, ואולם בכל מקרה לא יעלה על פרק הזמן הנקוב עובר אותו שלב בלוח הזמנים. האמור לעיל מותנה בכך שהמזמין ימציא למתכנן הערותיו ו/או הנחיותיו לגבי תכניות שהוגשו לו ע"י המתכנן בתוך 30 יום ממועד הגשתן למזמין.

אם לא יקבע לוח זמנים במעמד חתימת החוזה יעביר המתכנן לוח זמנים ראשוני לאישור המנהל תוך 7 ימים ממועד החתימה.

החלטה
מס' 41755
רשיון מס' 41755

מס' חוזה: CONT-10-2245

תבנית: מתכנן אדריכלות נוף

פרויקט: סביוני גבעת

שמואל מגרשים

1006-1007

ספק: עופר מרגלית

אדריכל נוף

© וקסלר, ברגמן ושות' עורכי-דין

סטטוס:

גרסה: 0.9

חתימה
מס' 41755

נספח "ד"
שכר המתכנן

1. תמורת ביצוע מלוא שירותי המתכנן, כמפורט בנספח ב', ישלם המזמין למתכנן את שכר המתכנן בשעורים ובמועדים כדלקמן:

1.1. עבור שירותי המתכנן בתחום המגרשים בהם מתוכננים מבני מגורים בבניה רוויה לרבות עבור תכנון מבנה מכירות, דירה לדוגמא, סכום קבוע ומוחלט של 220000 ₪ (במילים – מאתיים ועשרים אלף ₪).

1.2. מבוטל.

1.3. בעבר פיצול היתרים ככל ויידרש תשלום תוספת 15,000 ₪ בעבור כל פיצול.

2.

2.1. הסכום המפורט בסעיף 1.1 לעיל יהיה צמוד למדד המחירים לצרכן בגין 22/11/2022 העומד על 241.4451 נקודות עד למדד הידוע ביום הגשת כל חשבון.

2.2. הסכומים שישולמו לפי סעיף 1.2 לעיל יהיו צמודים למדד המחירים לצרכן ממדד הבסיס כחגדרתו להלן עד למדד הידוע ביום הגשת כל חשבון.
"מדד הבסיס" לכל קטע מהפריקט יהיה מדד המחירים לצרכן המקביל למדד המחירים לצרכן, אשר נקבע כמדד הבסיס בחוזה אשר יחתם בין המזמין לבין כל אחד מהקבלנים לביצוע העבודה האדריכלית ו/או חלק ממנה בקשר עם אותו קטע מהפריקט.
בכל קטע יצא מכרז קבלני. המחיר שיתקבל יהיה צמוד למדד תשומות הבניה של חודש מסוים (כפי שיקבע בחוזה עם הקבלן).
כמדד בסיס להתחשבות עם המתכנן יקבע מדד המחירים לצרכן בגין אותו החודש וכל תשלומי המתכנן יהיו צמודים למדד המחירים לצרכן.

3. למען חסר ספק:

3.1. שכר המתכנן לפי סעיף 1.1 לעיל יחושב עפ"י כמות יחידות הדיור במגרשים המתוכננים בכל קטע וקטע (לשם ההמחשה: אם בקטע אי יבצע המזמין 60 יח"ד והמתכנן נדרש לבצע התכנון ל-60 יח"ד יהיה חייב המזמין בתשלום עבור אותן יח"ד בלבד) וזאת גם אם התכנון לרבות, פרטי הביצוע, המפרטים וכ"י יתאימו גם לקטעים נוספים בפריקט. אין באמור לגרוע מחובת המתכנן לבדוק ולוודא התאמת תכנון המבנים להעמדה על המגרשים בקטעים הבאים.

3.2. שכר המתכנן כולל את כל המפורט בחוזה על כל נספחיו, לרבות נספח ב'.

3.3. מובהר כי שכר המתכנן ומועדי התשלום הינם סופיים ומוחלטים והם לא ישתנו מכל גורם שהוא, לרבות ומבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, הקטנת מספר היחידות בפריקט, כמות טיפוסי המבנים שיוזמנו ע"י המזמין, קצב הבניה, צורת ביצוע הבניה ו/או מידת, אופי וסוג השינויים שידרשו ע"י המזמין.

4. בנוסף לכל תשלום ישולם למתכנן מע"מ כשיעורו בחוק וזאת כנגד המצאת חשבונית מס כדין, למועד תשלום המע"מ ע"י המתכנן והמצאת כל אישור נוסף ע"פ כל דין, לרבות אישור על ניהול ספרים ואישור על ניכוי מס במקור.

5. תנאי מוקדם לביצוע התשלומים לפי נספח זה הוא קיום כל התחייבויות המתכנן על פי חוזה זה, השלמת כל עבודות התכנון הכלולות בשכר המתכנן, כמפורט בנספח ב' ומסירת כל המסמכים והתכניות למזמין.

CONT-10-2245 :ס' חוזה

תבנית: מתכנן אדריכלות נוף

פריקט: סביוגי גבעת

שמואל מגרשים

1006-1007

עופר מרגלית

אדריכל נוף

© וקסלר, ברגמן ושות' שרקי-דין

000000

גרסה: 0.9

הצעת מחיר להחלטה
514677533

גלית
41255
רשיון מס

נספח "ה"תשלומי שכר המתכנן

1. שכר המתכנן ישולם לשיעורין כנגד גמר כל שלב ושלב של שירותי המתכנן כמוגדר בחוזה לרבות בנספחים ב' ו- ח' כדלקמן:

1.1	לאחר גמר התכנון המוקדם, כאמור בנספח ב', ואישור עבודות שלב זה על ידי המזמין	10%
1.2	לאחר גמר התכנון הסופי, כאמור בנספח ב' ואישור עבודות שלב זה על ידי המזמין	15%
1.3	לאחר אישור תבקשות להיתרי בניה והוצאת היתרי בניה	8%
1.4	לאחר גמר התכנון המפורט והמכרזים, ואישור עבודות שלב זה על ידי המזמין	30%
1.5	לאחר גמר הוצאת תכניות לביצוע	12%
1.6	במהלך ביצוע הפיקוח העליון	15%
1.7	לאחר גמר ביצוע העבודות בהתאם לחוזה זה, הפעלת הפרויקט וקבלתו על ידי המזמין, ולאחר בדיקת החשבונות הסופיים של העבודות ושל הספקים בתכנון המתכנן ואישורם על ידי המזמין, וקבלת אישור לאכלוס	8%
1.8	לאחר גמר הפיקוח העליון, תיקוני הבדק וקבלת תעודת גמר לפרויקט, אישור המתכנן בכתב להשלמת הפרויקט בהתאם לתכניותיו, לתקנים מחייבים ולשביעות רצונו	2%

2. למרות האמור בסעיף 1 לעיל רשאי המזמין לשלם למתכנן מקדמות בגין קידום התכנון אשר יקוזזו משלבי התשלום, וזאת עפ"י קביעתו ושקול דעתו הבלעדי של המזמין.

3. המתכנן יגיש חשבון לא יותר מאשר פעם בחודש. לכל חשבון יצרף המתכנן אישור מאת חברת הביטוח על קיומם של הביטוחים המפורטים בחוזה בנוסח המצ"ב כנספח ז' לחוזה.

המזמין ישלם את שכר המתכנן תוך 60 יום מתאריך אישור החשבון ע"י המנהל.

גלית
41753
ד"ר

מס' חוזה: CONT-10-2245

תבנית: מתכנן אדריכלות נוף

סביובי גבעת
שמואל מגרשים
1006-1007

סטטוס:

0.9

גרסה:

790ק: עזפר מרגלית
אדריכל נוף

שמואל מרגלית
01467533

© וקסלר, ברגמן ושות' שורכי-דין

נספח "י"

תאריך: 23/01/2023

לכבוד

גבעת שמואל החזשה בע"מ
יהונתן נתניהו ג', אור יהודה
514677533

א.נ.

הצהרה והתחייבות לשמירת סודיות

אני הח"מ עובד חברת עופר מרגלית אדריכל נוף / הפועל בשם חברת עופר מרגלית אדריכל נוף / המספק שירותים לחברת עופר מרגלית אדריכל נוף *, מצהיר בזאת ומתחייב כלפיכם כדלקמן:

1. אני מועסק על ידי עופר מרגלית אדריכל נוף, המבצעת עבורכם תכנון מתכנן אדריכלות נוף בפרויקט סביוני גבעת שמואל מגרשים 1006-1007.
2. ידוע לי כי במהלך ביצוע עבודתי אצל עופר מרגלית אדריכל נוף עשוי להגיע לרשותי מידע חסוי כמוגדר להלן:
"מידע חסוי" – מידע בכתב, בצילום, בתעתיק, בעל-פה, בסרט מגנטי, בדיסקט מחשב, במחשב ואו בכל כלי ואו אמצעי אחר, אשר עשוי לאצור מידע, המתייחס במישרין או בעקיפין לחברתכם ואו לפרויקט הנ"ל ואו לשירותים הניתנים לכם ע"י עופר מרגלית אדריכל נוף.
3. אני מתחייב לשמור בסודיות מלאה כל מידע חסוי ולא למסרו או להעבירו לידי מי שלא הוסמך לכך בכתב על ידכם.
4. אני מתחייב לנקוט בכל אמצעי הזהירות כדי למנוע אפשרות כי מידע חסוי יצא מרשותכם ואו מרשותי ויגיע למי שלא הוסמך על ידכם בכתב.
5. הנני מאשר כי התחייבויותי הנ"ל תחולנה הן במהלך ביצוע הפרויקט והן לאחריו.

בכבוד רב,


עופר מרגלית אדריכל נוף
שם: אורן אלון

CONT-10-2245

מס' חוזה:

תבנית: מתכנן אדריכלות נוף

פרויקט: סביוני גבעת

שמואל מגרשים

1006-1007

עופר מרגלית

אדריכל נוף

סטטוס:

0.9

גרסה:

פיק:

שמואל החזשה בע"מ

514677533

© וקסלר, ברגמן ושול שרמ-דן

ת.ד: 037740545
כתובת: תל אביב 54, מושב כרם מלך

*מחוק את המיותר

יפר מרגלית
אדריכל נוף
רשיון מס' 41755

מס' חוזה: CONT-10-2245

תבנית: מתכנן אדריכלות נוף

פרויקט: סביבני גבעת

שמזאל מגרשים
1006-1007

ספק: עופר מרגלית
אדריכל נוף

© וקסלר, ברגמן ושות' שורק-דין

סטטוס:

0.9

גרסה:

יפר מרגלית
אדריכל נוף
רשיון מס' 41755

נספח "ז"מפרט ביטוחי המתכנן

היועץ מאשר שהיקף הכיסוי הניתן על פי הפוליסות בכפוף לאמור להלן אינו נופל מהכיסוי הניתן על פי נוסח הפוליסות הידוע כ"ביט" מהדורת 2013 או נוסח מאוחר יותר המחליף את תנאי "ביט" מהדורת 2013. ביחס ל"אחריות מקצועית" היקף הכיסוי אינו נופל מהאמור בסעיף 1 להלן.

1. **ביטוח אחריות מקצועית**, לכיסוי חבותו המקצועית של היועץ ביחס להתחייבויותיו על פי ההסכם הנדון.

גבול האחריות על פי הפוליסה לא יפחת מ- 4,000,000 ₪ (ארבעה מיליון ₪) לאירוע ובסה"כ לתקופת הביטוח.

הביטוח על פי הפוליסה אינו כולל כל הגבלה ביחס לאובדן מסמכים, חריגה מסמכות שנעשתה בתום לב, הפרת סודיות, מעשה במתכוון, דיבה השמצה, מעשה מרמה ואו אי יושר של מי מעובדי היועץ, אובדן השימוש ואו עיכוב ואו נזק תוצאתי כלשהו. ואו חבות נושא משרה למעט במקרה שהיא ניתנת לכיסוי בפוליסת נושאי משרה. הכיסוי על פי הפוליסה מורחב לכלול את המזמין כמבוטח נוסף בגין חבותו כמזמין העבודה בכל הנוגע מפעולותיו של היועץ והבאים מטעמו, כמוגדר בפוליסה ובכפוף לתנאיה ולסייגיה. הביטוח כולל מועד למפרע שאינו מאוחר ממועד תחילת ביצוע העבודות על ידי היועץ אך לא לפני התאריך (להלן: "התאריך הרטרואקטיבי"). כן כולל הביטוח הרחבת "חבות צולבת" ותקופת גילוי בת 12 חודש ביחס לתביעות הנובעות מביצוע העבודות נשוא החוזה הנדון וזאת אם פוליסה זו לא תחודש מכל סיבה שהיא. נוסח הפוליסה לא יפחת מהנוסח הידוע כ- "שפי-ב.ר. 2018".

2. **ביטוח אחריות מעבידים**, המבטח חבות עפ"י פקודת הנוזקים (נוסח חדש) וחוק האחריות למוצרים פגומים תש"ס-1980, כלפי כל העובדים, המועסקים על ידי היועץ, בגין פגיעה גופנית או מחלה העלולים להגרם למי מהם תוך כדי ועקב העסקתם על פי ההסכם בגבול האחריות שאינו נופל מ- 20,000,000 ₪ (עשרים מיליון ₪) לעובד אחד, לאירוע ובסה"כ לתקופת ביטוח שנתית.

ביטוח זה לא יכלול כל הגבלה בדבר עבודות בגובה ובעומק, שעות עבודה, קבלנים, קבלני משנה ועובדיהם, שימוש במנופים ואו במכונות הרמה, עבודות בגובה, פיתיונות ורעלים וכן בדבר העסקת נוער, עבודות חוץ. הביטוח מורחב לשפות את המזמין היה ונטען לעניין קרות תאונות עבודה ואו מחלה כלשהי כי הוא נושא בחובות מעביד כלשהם כלפי מי מעובדי היועץ.

3. **ביטוח אחריות כלפי צד שלישי** המבטח את חבות היועץ על פי דין בגבול אחריות שלא יפחת מ- 4,000,000 ₪ (ארבעה מיליון ₪) למקרה ולתקופת ביטוח שנתית, בגין אירועים הנובעים במישרין ואו בעקיפין מפעולותיו של היועץ ואו כל מי שפועל מטעמו וכל הבאים מכוחו ויחול על כל אובדן ואו נזק לגוף ואו לרכוש.

ביטוח זה לא כפוף לכל הגבלה בדבר חבות הנובעת מאש, התפוצצות, בחלה, מכשירי הרמה, חבות בגין וכלפי קבלנים, קבלני משנה ועובדיהם, פריקה וטעינה, מתקנים סניטריים פגומים, הרעלה, כל דבר מזיק במאכל או משקה, שביתה והשבתה, עבודות חוץ, וכן תביעות שיבוב מצד המוסד המבטח. הביטוח מורחב לשפות את המזמין בגין אחריותו למעשי ואו מחדלי היועץ והבאים מטעמו, וזאת בכפוף לסעיף אחריות צולבת לפי נחשב הביטוח כאילו נערך בנפרד עבור כל אחד מיחיד המבוטח. רכוש המזמין ייחשב כרכוש צד שלישי.

א. הפוליסות תכלולנה תנאי מפורש על פיו הינן קודמות לכל ביטוח אשר נערך על ידי המזמין ואנו מוותרים על כל טענה ואו דרישה בדבר שיתוף ביטוחי המזמין.
ב. הפוליסה תכלולנה התחייבות לוותר על זכות שיבוב כלפי המזמין, עובדיו והבאים מטעמו אולם האמור בדבר ויתור על זכות השיבוב לא יחול לטובת אדם שגרם לנזק בזדון.

CONT-10-2245

מס' חוזה:

תבנית: מתכנן אדריכלות נוף

פרויקט: סביוני גבעת

שמואל מגרשים

1006-1007

ספק: עופר מרגלית

אדריכל נוף

סטטוס:

0.9

גרסה:

פר מרגלית
אדריכל נוף
רשיון מס 41755

© וקסלר, ברבמן ושות' עורכי-דין

- ג. כמו כן היועץ מתחייב שהכיסוי על פי הפוליסות לא יבוטל ולא יחול בו שינוי לרעה, אלא אם תימסר הודעה כתובה בדואר רשום לידי המזמין לפחות 60 יום מראש.
- ד. חריג כוונה ואו רשלנות רבתי מבוטל ככל שקיים, אך מו"מ בזה כי אין בביטול הסעיף כאמור כדי לגרוע מזכויות המבטחת וחובות המבוטח על פי חוק חוזה הביטוח, תשמ"א-1981, וזאת בכפוף לאמור באישור זה.

כר מרזן
אדריכל
רשיון מס 41755

CONT-10-2245

מס' חוזה:

תבנית: מתכנן אדריכלות נוף

סטטוס:

0.9

גרסה:

פריקט: סביבני גבעת

שמואל מגרשים

1006-1007

ספק: עופר מרגלית

אדריכל נוף

© וקסלר, ברגמן ושות' עורכי דין

שמואל מרזן
אדריכל
רשיון מס 41755

31

נספח "ז"א
אישור על קיום ביטוחי המתכנן

תאריך הנפקת - 30.11.18 האישור - DD/MM/YYYY		אישור ביטוח זה מהווה אסמכתא לכך שלמבוטח ישנה פוליסת ביטוח בתוקף, בהתאם למידע המפורט בה. המידע המפורט באישור זה אינו כולל את כל תנאי הפליסה וחריגיה. יחד עם זאת, במקרה של סתירה בין התנאים שמפורטים באישור זה לבין התנאים הקבועים בפוליסת הביטוח יגבר האמור בפוליסת הביטוח למעט במקרה שבו תנאי באישור זה מייטיב עם מבקש האישור.	
מבקש האישור*	המבוטח	אופי העסקה*	מעמד מבקש האישור*
שם אפי מגורים בע"מ ואו חברות אס ואו חברות בנות ואו חברות אחיות ואו חברות קשורות חברות שלובות ואו חברות קשורות ואו כל חברה הנמנית בקבוצת "אפריקה- ישראל" ואו עובדיהם ואו מנהליהם	שם מ.ל.ר. סלר	☒ שירותים - 085	☒ מזמין שירותים
ת.ז.פ.ח.צ. 5200034760	ת.ז.פ.ח.צ. 57267312		
מען יוני נתניהו ג', אור-יהודה	מען ירושלים		

כיסויים	סוג הביטוח	מספר הפוליסה	נוסח ומחזור הפוליסה	תאריך תחילה	תאריך סיום	גבול האחריות/ סכום		כיסויים נוספים בתוקף וביטול חריגים יש לציין קוד כיסוי בהתאם לנספח ד'
						ביטוח	מטבע	
	חלוקה לפי גבולות אחריות או סכומי ביטוח	צד ג'	31.3.23	14.22	2016	לאירוע ובמצטבר על פי הפוליסה.	שקל	304/302/307/315/328/329/321/309
	אחריות מעבידים					לתובע, לאירוע ובמצטבר על פי הפוליסה.	שקל	304/302/309/308/328/321
	אחריות מקצועית					לאירוע ובמצטבר על פי הפוליסה.	שקל	302/325/328/332/301/303/325/326/327/321

פירוט השירותים (בכפוף, לשירותים המפורטים בהסכם בין המבוטח למבקש האישור; יש לציין את קוד השירות מתוך הרשימה המפורטת בנספח ג' ז"א):

038

אילונו חברה לביטוח בע"מ
מחוז תיפה והצפון
זוה פרל-התמת עסקי
3.11.22

מס' חוזה: CONT-10-2245

תבנית: מתכנן אדריכלות מן

פריקט: סביבתי גבעת שמואל מגרשים 1006-1007

סטטוס: [סטטוס חוזה]

גרסה: [גרסת חוזה]

ספק: עופר מרגלית אדריכל ווף

© וקסלר, ברגמן ושות' עורכי דין

גבעת שמואל החושה בע"מ
014677533

פר מרגלית
41/55
רשיון קס

32

חתימת האישור	אילון חברה לביטוח בע"מ מחלקת חיסול נזקים דירה ברי-התמקן עסקים
המבטוח:	
ביטול/שינוי הפוליסה * שינוי לרעת מבקש האישור או ביטול של פוליסת ביטוח, לא ייכנס לתוקף אלא 30 יום לאחר משלוח הודעה למבקש האישור בדבר השינוי או הביטול.	

* באישור ביטוח כללי ניתן לסמן שדות אלה כשדות שאינם בתוקף.

פר מרגלית
אדריכל
רשיון מס' 41755

תבנית: מתכנן אדריכלות נוף
מס' חוזה: CONT-10-2245
גרסה: [גרסת חוזה]
סטטוס: [סטטוס חוזה]

פרויקט: סביבית גבעות
שטח: מגרשים
1006-1007
עופר מרגלית
אדריכל נוף

© וקסלר, בוגמן ושות' שורס-ר"ן

בית המאכל המזרחי
014677533

נספח "ח"רשימת התכניות והמסמכים שעל המתכנן להנפיק

למען חסר ספק יובהר כי מסמך זה מהווה השלמה והבהרה לנספח ב' ובכל מקרה אינו גורע ממנו.

1. מבוטל.
 2. תכנית פיתוח כללית וקביעת מפלסי חכנסיות למבנים – 1:250-1:100 או כפי שידרש.
 3. תכנית גבהים, עבודות עפר כלליות – חפירה/מילוי – 1:250 – 1:100.
 4. תכנית פיתוח מפורטת המשלבת פתרונות חניה, ניקוז, צורת השטחים הסלולים, גבהים לעבודות עפר, מצעים ותשתיות, אלמנטים בנויים כגון: חדרי טרנספורמציה, מבני אשפה, שבילים מרצפים, גדרות, תאורה גננית, שערים ומחסומים, ערוגות בנויות, פרגולות, מדרגות, רמפות, מעצורים לרכב וכל פרט אחר הקשור לפתוח ואינו מהווה חלק מהמבנים שיתוכננו ע"י אדריכל הבניין – 1:100.
 5. חתכים לאורך ולרוחב המתארים את הגבהים ומבנה המשטחים, הדרכים והחניות ופרטי ביצוע לני"ל.
 6. תכניות פיתוח ופרטים, כחלק מתכנית ההגשה לרשות המקומית ותיאומה עם היועצים, מתכנן התנועה (ככל שיתמנה) וגורמי הרשות המקומית עד לקבלת היתרים.
 7. תכניות מפורטות ופרטי ביצוע לכל האלמנטים המתוכננים בתחום אדריכלות הנוף (למעט קונסטרוקציה, ניקוז תת-קרקעי ואיטום גגות).
 8. תכניות גיזון ושטילה.
 9. תכנית ופרטי מערכות השקיה כולל ראשי מערכת.
 10. תכניות בינוי לביצוע לאישור הרשויות בקני"מ 1:1250 ו-1:500 או אחר לפי דרישת הרשויות לרבות: תכניות בינוי מנחה, פרטי פיתוח מנחים, תכנון עקרוני לשצי"פים.
 11. מפרטים וכתבי כמויות לצורך הכללתם במכרזי הקבלנים.
 12. כל תכנית ואו פרט אחר שידרשו במהלך התכנון והביצוע לשם ביצוע התכנון והעבודה האדריכלית באופן מושלם בהתאם לשיקול דעת המנהל וקביעתו הבלעדית.
 13. רשימות מעודכנות של תכניות כולל תאריך ומספר מהדורה – לפחות פעם בחודש.
 14. מובהר בזאת שהתכניות יוכנו לפי ביצוע בקטעים של הפרויקט ויכללו פתרונות לקטעי חבניים.
 15. כל שאר תכניות הביצוע המתחייבות מכל תקן ודין לרבות אך לא רק מחלקי השונים של ת"י 1547 – "תכניות ביצוע לבניינים ולעבודות פיתוח סביבתי".
- כל המסמכים והתכניות יבוצעו בשפה העברית.

מס' חוזה: CONT-10-2245

מורגלית
אדריכל נוף
רשיון מס' 41755

סטטוס:

תבנית: מתכנן אדריכלות נוף

גרסה: 0.9

פרויקט: סביוני גבעת

שמואל מגרשים

1006-1007

ספק: עופר מרגלית

אדריכל נוף

© וקסלר, ברגמן ושות' עורכי-דין

אשר שמואל הודיע שזה
הוא המסמך הסופי
1547755

נספח "ט"דוגמא לנוסח אישור השלמת הפרויקט/קטע מהפרויקט

לכבוד :

גבעת שמואל החדשה בע"מ
יהונתן נתניהו 1ג', אור יהודה
514677533

(המזמין)

אני הח"מ עופר מרגלית אדריכל נוף לאחר שבדקתי את העבודות שבוצעו ב- גבעת שמואל בקשר
עם תכנון אדריכלות נוף, מאשר בזאת שהעבודות הני"ל בוצעו והושלמו בהתאם להחזיותי,
לתכניותי, בהתאם לתקנים מחייבים ולשביעות רצוני.

בכבוד רב,

עופר מרגלית אדריכל נוף

עופר מרגלית
אדריכל נוף
רשיון מס' 41753

CONT-10-2245

מס' חוזה:

תבנית: מתכנן אדריכלות נוף

פרויקט: סביבית גבעת

שמואל מגרשים

1006-1007

עופר מרגלית

אדריכל נוף

סטטוס:

0.9

גרסה:

פסק:

© וקסלר, ברגמן ושות' עורכי-דין

ג. י. ש. שמואל החדשה בע"מ
514677533

נספח "ו"דוגמא לנוסח הצהרת המתכנן בדבר היעדר תביעות

לכבוד

גבעת שמואל החדשה בע"מ
יחונתן נתניהו 1ג', אור יהודה
514677533

ג.א.ג.

אנו הח"מ מצהירים בזאת שעם קבלת סך של _____ ש"ח (להלן: "היתרה הסופית"), בניכוי מס במקור ובתוספת מע"מ כדין, המחווה ותשלום אחרון של החשבון הסופי הכולל התייקרויות, קיבלנו את מלוא התמורה עבור כל העבודות שביצענו עבורכם באתר גבעת שמואל עפ"י חוזה מיום 23/01/2023 או עבור חלקן כמפורט להלן:

ידוע לנו כי בכפוף להצהרתנו זו לעיל ולהלן, נמנעתם מלקזז מסכום היתרה הסופית, סכומים שלטענתכם, הייתם זכאים לקזז עפ"י החוזה הנ"ל.
עם קבלת היתרה הסופית דלעיל, אין ולא תהיינה לנו /או למי מטעמנו כל תביעות /או טענות /או דרישות מכל סוג שהוא כלפיכם /או כלפי מי מכם /או כלפי כל הבאים מכוחכם /או כלפי מי מטעמכם /או כלפי מאן דהוא אחר בקשר לחוזה הנ"ל /או לכל הכרוך בו /או הנובע ממנו.

אנו מצהירים כי בחשבונות שהוגשו על ידינו ואשר אושרו על ידכם, לא נפלה טעות כלשהי, הם מדויקים ומעודכנים, נערכו כיאות ובדרך חשבוטאית נכונה ומתאימה.

ידוע לנו כי אין בהצהרתנו זו כדי לגרוע מכל סעד לו זכאי המזמין על פי החוזה הנ"ל.

ולראיה באנו על החתום:

היום _____ לחודש _____ לשנה _____

חתימה וחתימת המתכנן:

עופר מרגלית אדריכל נוף

אישור
אני הח"מ _____ עו"ד/רו"ח מאשר כי הי"ח
שחתימתם בצירוף חותמת _____ (להלן: "החברה")
/או שמה המודפס מחייבת את החברה לכל דבר ועניין, חתמו בפני על מסמך זה.

תאריך: _____ חתימה וחתימת עו"ד/רו"ח: _____

מס' חוזה: CONT-10-2245

תבנית: מתכנן אדריכלות נוף

פרויקט: סביני גבעת

שמואל מגרשים

1006-1007

פיק: עופר מרגלית

אדריכל נוף

סטטוס:

גרסה: 0.9

שם: מרגלית

אדריכל נוף

רשיון מס 4255

© וקסלר, ברגמן ושות' עורכי-דין

גבעת שמואל החדשה בע"מ

514677533 ג.א.ג.

